

Core Statutes

A. Copyright (CO, Cap.528)

Section	Applicable Subject	Core Rule / What It Covers	Liability / Penalty / Remedy
s.2(1)	作者/权利人/被告	定义版权、作品等基础概念，是否进入版权法分析的入口条文。	本条主要为定义条；后续责任取决于受限行为条文。
s.2(1)(a)	作者/权利人	确认受保护作品类别中的关键组成，决定主张路径。	无独立罚则；影响后续侵权成立。
s.4(1)(a)	文学作品创作者	将汇编等纳入文学作品范畴，前提是满足原创性要求。	可触发民事侵权救济。
s.4(1)(b)	程序开发者/权利人	计算机程序作为文学作品受保护。	未经许可复制或改编可生民事及可能刑责。
s.4(2)	文字/戏剧/音乐作品作者	要求作品固定于物质形式，未固定内容通常不受保护。	不满足则主张失败。
s.11(1)	自然人作者	一般规则：作者为实际创作人。	决定原始权利归属。
s.11(3)	电脑生成作品安排者	电脑生成作品由“作出必要安排的人”视为作者。	决定原始权利归属。
s.12(1)	合著作者	合著须各作者贡献不可分割并共同构成作品。	影响后续许可与维权。
s.13	作者/雇主/受让人	确立第一所有权归属规则，并与雇佣、委托及合同安排形成可操作的分配路径。	归属一旦确定，即决定谁有资格起诉与授权。
s.14(1)	雇员/雇主	雇员在受雇过程中创作的作品，版权通常归雇主。	雇员擅自处分可构成违约/侵权。
s.15(1)	委托/受托创作者	委托作品权利分配受条文和合同共同约束。	归属争议进入民事救济。
s.15(2)	委托双方	进一步规定委托场景下权利保留或转移的边界。	无独立罚责；决定民事责任主体。
s.17(2)	作者/继承人/使用者	一般保护期：作者终身加 50 年。	超过期限则进入公有领域。
s.17(6)	电脑生成作品权利人	电脑生成作品保护期为法定起算点后的 50 年。	期限届满后不可再主张专有权。
s.17(7)	合著作品权利人	合著作品按最后死亡者计算期限。	决定权利终止时间。
s.194(2)	共同所有人	共同所有版权的授权/处分受共有人规则约束。	未经许可必要同意处分可被禁止并追责。
s.198(1)	全部当事人	“writing”等解释条影响通知与同意形式是否有效。	形式不合规会影响诉讼成败。
s.198	经营者/机构	“business”等定义影响商业用途判断。	关系到民用门槛判定。
s.22(1)	实行为人	未经许可可实施受限行为构成主要侵权入口。	民事侵权：禁令、赔偿、利润交代等。
s.22(2)	平台/组织者/间接行为者	授权他人侵权可独立成立责任。	民事责任，可并连带后果。
s.22(2A)	全部当事人	强调“实质部分”标准而非机械数量标准。	取用实质部分即可成立侵权。
s.22(3)	原告/被告	处理受限行为与侵权责任链条的连接。	影响侵权是否成立。
s.23	复制行为人	复制包括以任何形式再现作品。	未经许可复制可负民责，严重商业案可涉刑。
s.23(2)	数字使用者/平台	把作品存入硬盘、服务器、缓存或其他电子介质都可能构成“复制”。	未经许可的电子存储本身即可成立民事侵权，即使未对外销售。
s.23(3)	技术服务场景	临时复制在特定条件下纳入或排除复制判断。	决定是否侵权。
s.23(4)	技术服务场景	进一步细化技术复制边界。	决定是否侵权。
s.23(5)	技术服务场景	对瞬时复制作条件限制。	不符条件即可能侵权。
s.23(6)	技术服务场景	进一步限定短暂/技术性复制可被容许的条件，要求其仅为技术流程所必需。	超出技术必要范围时，短暂复制仍可构成侵权。
s.24	发行者	向公众发行复制品（首次流通）受专有权控制。	未经许可可发行可被禁令与赔偿。
s.25	出租者/平台	向公众出租受保护作品复制品属于受限行为。	未经许可出租可负民责，情节重可涉刑。
s.27	表演者/场地经营者/传播者	公开表演、播放或展示需权利许可。	未经许可公开使用可侵权。
s.28A(1)	线上平台/上传者	向公众传播（含网络）为独立专有权。	未经许可传播可负民责并可能涉刑。
s.28A(2)	线上服务商	细化的“向公众传播”覆盖方式。	影响侵权构成判断。
s.28A(3)	线上服务商	涵盖 making available 场景。	按传播侵权处理。
s.29	改编者	改编权覆盖把作品转化为另一表达形式。	未经许可改编可构成侵权。
s.29(2)	软件改编者	程序相关转换或重写可落入改编。	未经许可可侵权。
s.29(3)(b)	软件改编者	程序翻译等行为作为改编受限制。	未经许可可侵权。
s.29(4)	改编传播者	改编后使用同样受下游控制。	可连续触发多项侵权。
s.30	进口/出口经营者	处理侵权复制品的输入输出行为受限制。	可负民责；商业规模可涉刑。
s.31	销售/分销者/零售链条	在业务过程中售卖、出租、分发、展示或为商业目的持有侵权复制品，构成次级侵权核心。	先负民事责任；若具商业规模与主观明知，再进入 s.118 刑事责任。
s.31(3)	经营者	强调知道或应知状态等门槛。	主观状态影响责任成立。
s.32(1)	持有人/供应者	为制作侵权复制品而持有或供应相关物品受规制。	可构成次级侵权。
s.32(2)	经营者	细化侵权工具相关责任。	可被禁令、赔偿及没收。
s.35(2)	全部当事人	界定何为侵权复制品。	决定后续民刑条文是否触发。
s.35(3)	法院/当事人	采用“若在本地制作会否侵权”的假设测试。	决定复制品合法性。
s.35A	程序进口者	电脑程序平行进口的特定处理规则。	影响是否落入侵权复制品。
s.36	被告	特定情况下可主张缺乏认知或其他抗辩。	影响责任减免。
s.107	原告/被告	民事诉讼中可请求禁令、损害赔偿、利润交代等。	民事救济主入口。
s.108+	原告/法院	连同 s.107 构成民事救济组：包括附加损害赔偿、交付侵权品、费用及其他命令。	用于拉高赔偿并阻断继续侵权。
s.117(1)(e)	商业经营者/公司负责人	该子段用于界定特定“为业务目的而处理侵权复制品”的刑事化行为类型，考试上需与 s.31 的民事“dealing”并列写。	一旦满足商业目的与主观要件，即进入刑事路径（罚款与监禁按该项上限）。
s.118	商业侵权行为人	总则：把商业规模、牟利导向或对权利人造成实质市场损害的行为刑事化，不再只是民事侵权。	可判罚款及监禁；并可能没收侵权复制品与器械。
s.118(1)(d)	商业经营者	针对“在业务过程中处理侵权复制品”的具体行为类型之一（如为交易链条而持有/分销）。	满足“知道或应知”与业务目的时可定罪。
s.118(1)(e)	商业经营者	针对“为业务目的公开展示或分发侵权复制品”的类型之一，重点在公开性与业务关联。	可触发刑责；写题时要交代 audience 是否属公众。
s.118(1)(f)	商业经营者	针对“为业务目的分发并达到损害版权人程度”的类型之一，重点在市场替代与规模。	可触发刑责；规模、下载量、销售量是证据重点。
s.118(1)(g)	商业经营者	针对“为业务目的持有侵权复制品并准备分发/交易”的类型之一，强调准备阶段也可入罪。	未实际售出亦可能成立；主观认知与库存规模关键。
s.118(8B)	跨境相关行为人/平台经营者	把“在业务过程中向公众传播作品并以营利或显著损害版权人利益”为核心的网络传播行为纳入刑事责任。	常用于串流/网站传播案件；与 s.28A 民事责任并行。
s.120(1)	香港境外制作者/组织者	在境外制作侵权复制品并意图输港（且若在香港作侵权行为）的行为可在香港被刑事追究。	关键要件是“非私人家用+明知侵权+输港关联”。
s.120(2)	香港境外器材制作者/供应者	在境外制造“专门用于复制特定作品侵权品”的器材，并知悉其拟在港用于商业侵权，可构成罪行。	跨境工具链也可入罪；常与工厂代工事实结合。

s.37(3)	援引抗辩者	公平处理采取多因素衡量（目的、比例、市场影响等）。	成立则可免侵权责任。
s.38	研究者/学生	研究与私人学习在公平范围内可豁免。	超范围则回到侵权责任。
s.38(2)(b)	研究者/学生	细化研究学习场景适用条件。	不符条件不豁免。
s.38(3)	研究者/学生	即使属研究/学习目的，复制比例、替代市场效果与取得方式仍须通过公平性审查。	一旦超出合理需要，抗辩失败并回到侵权责任。
s.39(1)	评论者/媒体	评论批评目的可在公平条件下使用作品。	成立可抗辩。
s.39(2)	评论者/媒体	时事评论场景下的使用条件。	需满足公平并通常需鸣谢。
s.39(3)	新闻传播者	报道时使用作品的限定。	不公平使用则侵权。
s.39(4)	评论者/媒体	评论或报道所用内容必须与评论目的有实质关联，不能借评论名义大比例搬运原作。	若使用已替代原作消费，通常不属公平处理。
s.39(6)	评论者	充分鸣谢要求。	欠缺鸣谢会削弱抗辩。
s.39A	创作者/传播者	戏仿、讽刺、滑稽、模仿在公平条件下可豁免。	成立可抗辩。
s.39A(2)	创作者	细化该类使用的公平边界。	不符条件不豁免。
s.41A(1)	教师/教育机构	教学用途公平处理可豁免。	仅限法定教学场景。
s.41A(2)	教育机构	细化教学豁免条件。	不符条件不豁免。
s.41A(5)	教育机构	教学豁免只覆盖与教学活动直接相关且比例合理的使用，不保护与课程无关的扩散传播。	超出课堂必要范围会失去豁免并承担侵权责任。
ss.41-45	教育机构	教育类许可使用体系（课堂复制/表演等）。	合规使用可免侵权。
s.54	公共机构/公众	公共行政相关用途豁免。	限定目的的。
s.54A	公共机构/受法定授权者	为履行具体公共行政职能而进行必要复制或使用时可援引该豁免。	必须证明“法定职能关联+必要性”，否则不能适用。
s.54B	公共机构/受法定授权者	对 s.54A 的适用边界作进一步限定，防止把行政便利扩张成一般性许可。	与公共职能无直接关系的使用仍可构成侵权。
ss.55-59	诉讼/政府/机构	法律程序及相关官方用途豁免。	限必要范围。
ss.60-61	合法用户/技术服务	技术复制、浏览缓存等场景豁免。	仅限技术必要且另行利用。
s.65	个人用户	媒介转换等私人合理使用豁免。	超出私人范围不适用。
s.65A	个人用户	私人技术使用仅限合法取得来源且用于个人/家居范围，不得变相再分发。	一旦外流到公众或商业场景，豁免即失效。
s.76A	合法用户	特定法定允许行为。	成立则可抗辩。
ss.89-100	作者/使用者	精神权利（署名、反歪曲等）体系。	可生民事救济，通常非本课核心罚责。
s.103	排他被许可人	排他许可人的法律地位。	影响是否可独立起诉。
s.112	许可人/被许可人	明确在特定许可结构下，许可人与被许可人可并行主张救济或需互相通知。	实务上影响是否单独起诉、是否必须并案。
s.113	许可人/被许可人	并列诉讼权的程序安排。	影响救济路径。

B. PDPO (Cap.486)

Section	Applicable Subject	Core Rule / What It Covers	Liability / Penalty / Remedy
s.2(1)	数据使用者/资料当事人	定义 personal data, data user 等核心概念。	决定 PDPO 是否适用。
s.2(3)	相关人士	界定 relevant person（如未成年人监护场景）。	影响谁可行使法定请求权。
s.2(12)	数据使用者	定义 prescribed consent 的有效性要求。	无有效同意会导致违法使用。
s.4	数据使用者	将 DPP 赋予法律效力并要求遵从。	违反可被调查并发起执行通知。
DPP1	数据收集者	收集须合法、公平、必要，且告知目的。	不合规可触发执法。
DPP2	数据使用者	确保资料准确且保存不过度。	含保留期限合规义务。
DPP3	数据使用者	新目的使用须获订明同意。	违规属高风险点。
DPP4	数据使用者/处理者	采取实务可行保安措施防止未授权访问。	泄露可引发执法及民事索偿。
DPP5	数据使用者	公开资料政策与处理实践。	透明义务不履行可被纠正。
DPP6	数据使用者	保障查阅和改正权。	拒绝须有法定理由。
s.26	数据使用者	资料不再需要时须删除。	可被认定违反 DPP2 保留要求。
ss.18-21	资料当事人/数据使用者	查阅请求权与答复时限。	不依从可被投诉和执法。
ss.22-25	资料当事人/数据使用者	改正请求制度、记录及通知机制。	不依从可被投诉和执法。
s.18(5)	DAR 请求人	任何人为促使数据使用者依从查阅请求而故意提供虚假或误导性资料，可构成独立罪行。	属于程序滥用型罚责；可被检控并影响后续请求可信度。
s.22(4)	DCR 请求人	任何人为促使数据使用者依从更正请求而故意提供虚假或误导性资料，同样可构成罪行。	与 s.18(5) 并列，考试可写“查阅/更正双轨均禁止虚假请求”。
s.20(1)(a)	数据使用者	列明可拒绝查阅请求的一类法定理由。	拒绝须可被法律支持并说明。
s.20(1)(b)	数据使用者	列明另一拒绝理由。	不当拒绝可被执法纠正。
s.20(1)(c)	数据使用者	列明另一拒绝理由。	不当拒绝可被执法纠正。
s.20(2)(a)	数据使用者	当请求资料夹杂第三方个人资料时，须先考虑是否可通过删改、遮蔽或分割方式处理。	核心不足“一刀切拒绝”，而是先做可行的局部依从。
s.20(2)(b)	数据使用者	若可在不不当披露第三方资料下提供请求人资料，应采取该替代方案。	未尽遮减义务而直接拒绝，易被认定程序不合规。
s.20(3)(a)	数据使用者	条文允许在法定情形下仅就可分离部分资料依从请求。	可“部分披露+说明理由”，降低违法拒绝风险。
s.20(3)(b)	数据使用者	若某部分受法定拒绝理由覆盖，其余部分仍应尽量提供。	拒绝范围必须与拒绝理由严格对应。
s.20(3)(c)	数据使用者	对无法核实身份、请求范围不明确等程序性问题，可要求合理澄清后再处理。	应保留沟通记录，否则在投诉中不利。
s.20(3)(d)	数据使用者	在技术或组织上确有不可行部分时，就可可行部分先行依从。	强调比例原则与可行性证明责任。
s.20(3)(ea)	数据使用者	对特定敏感或受限场景设置额外处理条件，要求在拒绝与部分依从间做更精细化判断。	未逐项说明为何触发该条件是本条重点。
s.20(4)	数据使用者	拒绝时需采取替代合规步骤。	程序不合规会加重风险。
s.21(1)(c)	数据使用者	拒绝或部分拒绝 DAR 时，须在答复中交代理由与法律依据，而非仅作结论式拒绝。	未给充分理由将增加专员介入与纠正风险。
s.24	数据使用者	收到有效 DCR 后，如确认资料不准确，应尽快更正并在系统中反映。	不更正可持续触发 DPP2 合规风险。
s.24(4)	数据使用者	更正后在法定情形下须通知先前接收该不准确资料的相关方。	防止错误资料继续扩散是本条重点。
s.25(1)(b)	数据使用者	拒绝 DCR 时必须说明理由，并保留请求与处理记录供监管审查。	程序不透明会削弱拒绝的合法性。
Part 6A	数据使用者/直销者	直销合规总制度：先告知、后同意/不反对、可退出。	违反可触发刑责与执法。
s.35A(1)	数据使用者	定义 direct marketing 与相关同意概念。	决定 6A 是否触发。
s.35B	数据使用者	使用前通知义务。	不履行可违法。

s.35C	数据使用者	在进行直销前必须先完成法定告知,并取得资料当事人的同意或不反对。	违反可构成犯罪; 案件注明最高可达 \$500,000 + 3 年监禁。
s.35C(3)	数据使用者	同意书可被证明且可追溯; 企业需保存告知内容、同意方式与时间等相关证据链。	举证失败时, 常被推定未取得有效同意。
s.35E	数据使用者	首次直销时的额外告知要求。	违反可构成犯罪; 案件注明可达 \$500,000 + 3 年监禁。
s.35F	数据使用者	提供拒收渠道并处理退出。	违反可构成犯罪; 案件注明可达 \$500,000 + 3 年监禁。
s.35G	数据使用者	收到退出后停止使用的义务。	违反可构成犯罪; 案件注明可达 \$500,000 + 3 年监禁。
s.35H	数据使用者	特定情形下视为同意或处理规则。	适用错误会导致违法。
s.35I	数据使用者	在向第三方转移资料用于直销前, 必须先向资料当事人清楚告知转移事实、资料类别、承接方用途及反对权。	未完成“先告知”即转移, 可能触发罚责。
s.35J	数据使用者	转移前同意要求。	违反可构成犯罪: 为得益 \$1,000,000 + 5 年; 非为得益 \$500,000 + 3 年。
s.35K	数据使用者	涉及利益交换时更严格同意机制。	违反可构成犯罪: 为得益 \$1,000,000 + 5 年; 非为得益 \$500,000 + 3 年。
s.35L	数据使用者	第三方直销退出安排。	不遵从可违法。
s.35M	数据使用者	若已满足 s.35J (先告知)、s.35K (同意后提供)、s.35L (按要求停止) 等条件, 可在法定范围内视为已取得相关计划同意。	这是“合规规定”条, 而非豁免条; 任一前提缺失即不能援引。
s.14	私隐专员	处理投诉与初步行政程序。	可导向正式调查。
ss.15-16	私隐专员/被调查者	调查启动与信息要求权。	阻挠或不配合可生罪责。
s.31(4)	数据使用者	与调查/依从相关的程序后果条文。	不依从可被进一步执法。
s.36	私隐专员	在认定存在违规后, 专员可发执行通知要求限期纠正、停止行为及采取补救措施。	执行通知是后续刑事追责 (s.50/s.50A) 的前置节点。
s.38	私隐专员/被调查者	专员可要求提交资料、作出解释及配合调查步骤。	拒绝、拖延或虚假回应会增加法律风险。
s.39	私隐专员	调查流程与程序保障。	程序不当可被司法审查。
s.50	受通知者	无合理理解而不遵从执行通知可构成罪行。	属于“先行致命令、后刑责”结构; 常见于持续违规案件。
s.50A	受通知者	在已被通知后继续违规或再次违规, 可能触发加重处罚路径。	与 s.50 相比, 强调重复性与持续性的不遵从。
s.50B	机构负责人/任何受查人士	妨碍、阻挠、不依从专员依法要求, 或在调查中明知作出虚假陈述, 可构成罪行。	个人可被直接检控; 法人内部“执行层指示”通常不能当然免责。
s.64(1)	任何人	未经相关同意披露个人资料, 且具有法定主要要素并可能导致指引损害, 可构成起底相关罪行基础。	定罪核心是“未经同意 + 主观心态 + 指明伤害”三段式。
s.64(3)	任何人	起底罪的主要要素之一 (意图/罔顾)。	案件注明最高可达 \$1,000,000 + 5 年监禁。
s.64(3A)	任何人	加重型起底罪构成。	刑责上限更高。
s.64(3B)	任何人	就特定起底行为在主观状态与伤害后果层面提供独立定罪节点, 低于最重罪阶但仍属刑事罪。	案件注明可处第 6 级罚款 + 2 年监禁。
s.64(3C)	任何人	处理进一步加重情节 (如持续披露或扩散) 下的独立入罪路径。	常与 s.64(3D) 的较高刑责上限联动。
s.64(3D)	任何人	针对更严重或持续扩散型起底行为设置更高刑责层级。	案件注明最高可达 \$1,000,000 + 5 年监禁。
s.64(4)	被告	若被告能证明其有合理理由相信披露已获相关同意, 或具其他法定抗辩情形, 可据此抗辩。	答覆要单列“构成后再再抗辩”, 避免把抗辩写入构成要件。
s.64(6)	法院/当事人	解释“相关同意”“指明伤害”等关键术语, 直接影响入罪边界。	术语解释错误会导致整案结论偏差。
s.64C	平台/服务提供商者	与起底内容相关的执法衔接条款。	不依从可受处分。
s.65(1)	雇主/机构	雇员在受雇中违法处理资料时, 雇主可能负替代责任。	民事与合规风险并存。
s.65(3)	雇主	雇主负主门槛 (已尽合理防范措施)。	成立可减免责任。
s.65(4)	雇主/机构	细化替代责任适用边界: 法院会看行为与受雇职责的关联程度及机构监管安排。	机构缺乏有效监督与培训, 较难主张免责。
s.66	受害者资料当事人	可就违反 Ordinance 提起民事诉讼。	民事赔偿。
s.66(2)	受害人	补偿范围可包括情感损害。	可获精神损害赔偿。
s.66A	私隐专员	协助受害人追偿机制。	提升维权可行性。
s.66B	私隐专员/受害资料当事人	专员可在法定条件下继续提供诉讼或程序协助 (如文件、程序指引或个案支持)。	提升受害人实际追偿能力。
s.66D	私隐专员/执法机关	相关执法与检控支持条款。	促进追责。
s.66G	私隐专员	赋予与起底案件相关的程序推进权力, 以便快速处理持续在线扩散。	重点在“及时制止继续损害”。
s.66H	私隐专员	与 s.66G 配套, 支持专员在调查与检控衔接中的程序动作。	需把行政发现转入可执行的执法步骤。
s.66K	私隐专员/被通知者	停止披露通知制度的发出基础。	需依法遵从。
s.66L	被通知者	通知送达与执行相关义务。	不遵从可违法。
s.66M	被通知者	复核/后续处理机制。	影响持续义务。
s.66O	被通知者/平台营运者	收到停止披露通知后仍继续发布、容许继续可得或不执行下架措施, 可构成独立罪行。	与原始起底行为分离处罚; 即使非最初披露者也可能入罪。
s.66O(2)	被通知者	加重或持续不遵从情形。	刑责上限更高。
Part VIII	数据使用者	法定豁免总框架 (非全面免责)。	仅在条文范围内减轻义务。
s.52	家庭/个人	家务用途豁免。	超出家务范围不适用。
s.53	雇主	雇佣相关处理豁免。	限必要范围。
s.55	当事人/机构	法律程序相关豁免。	限诉讼或法律执行需要。
s.55(2)	当事人/机构	法律程序豁免只覆盖与该程序直接相关且必要的资料使用, 不包括超范围二次用途。	主张方需证明“程序关联性”, 否则不能排除 DPP 义务。
s.56	医疗机构/专业人员	在医疗或健康保护场景下可有限放宽部分义务, 但前提是保护当事人或公众健康所必需。	超出医疗必要范围的传播仍可能违法。
s.57	研究机构/统计机构	研究统计豁免通常要求用途为研究/统计而非个体决策, 并采取去识别或等效保护措施。	若回溯识别个人并针对决策性决策, 豁免大幅减弱。
s.58	执法机构	防止/侦查罪案等豁免。	限执法目的。
s.59	执法/监管机构	为维护公共安全、监管执法或防止不正当行为所必需的资料使用可获有限豁免。	必须证明必要性及比例性, 不能泛化为长期留存或任意共享。
s.61(1)	媒体/新闻机构	新闻活动豁免以“真诚信念下的新闻目的与公共利益”为核心, 不保护八卦式披露。	若主要目的是吸睛或蹭个体, 豁免风险显著上升。
s.61(2)	媒体/新闻机构	要求新闻豁免与报道目的保持紧密关联, 避免把可识别资料用于无关商业用途。	一旦转用于营销或画像, 通常不再受该豁免保护。
s.61(3)	媒体/新闻机构	明确法院评估新闻豁免时会审查公共利益、必要性与资料处理方式是否相称。	若三项考量不成立, 新闻豁免不适用且 DPP 责任恢复。
s.62	机构	兜底式特定豁免条款, 仅在条文明确情境下适用, 不能自行扩张解释。	引用本条时必须指明具体情境与必要性。

C. Patent (Cap.514)

Section	Applicable Subject	Core Rule / What It Covers	Liability / Penalty / Remedy
---------	--------------------	----------------------------	------------------------------

s.2(1)	申请人/法院	material date 定义为新颖性与创造性判断的时间锚点。	决定对比文献范围。
s.9A	申请人	第一步先判定 claim 是否属于“发明”, 并排除纯发现、抽象规则或非技术性内容。	若在 s.9A 即被排除, 后续 9B/9C/9D 无需再审。
s.9A(2)	申请人	对应一组法定排除客体 (如纯数学/商业规则等) 并要求看 claim 的实质而非标题。	落入该类排除即不可专利。
s.9A(3)	申请人	列明另一组非可专利主题, 防止申请人以措辞包装抽象概念为“技术发明”。	若缺少可验证技术贡献, 通常会被直接排除。
s.9A(4)	申请人	治疗/诊断相关排除边界之一 (案件重点)。	不具可专利性。
s.9A(5)	申请人	进一步限定排除条文的适用方式, 强调需结合 claim 实际技术内容判断。	不能证明技术效果与技术手段时, 仍会被排除。
s.9A(6)	申请人	处理边界型申请 (部分技术、部分抽象) 时的解释路径。	实务上常要求把非专利部分剥离后再评估。
s.9B	申请人/挑战者	新颖性要求: 不得被现有技术公开。	不满足可被驳回或撤销。
s.9C	申请人/挑战者	创造性要求: 对本领域技术人员不显而易见。	不满足可被驳回或撤销。
s.9D	申请人	工业实用性要求。	不满足不可授权。
s.9E	发明人/雇主/受让人	专利申请权归属规则。	归属错误可引发权属争议。
s.9E(3)	竞合申请人	先申请制在竞合中的优先规则。	后申请人可能失权。
s.11A	申请人	特定披露不损新颖性的例外。	须严守时限和条件, 否则失效。
s.54(1)	共同专利权人	共同所有下实施权规则。	未经授权许可可能违法。
s.54(2)	共同专利权人	共同所有下处分/许可限制。	可引发禁令与赔偿。
s.54(3)	共同专利权人	在共有意见分歧时, 本款决定单方实施、许可或处分能否进行及其边界。	直接影响是否可单独对外授权和收取许可费。
s.57	雇员/雇主	判断发明是否在受雇职责范围或特别指派任务中完成, 并据此分配权属与雇员报酬。	是考试“谁有申请/持有专利”的核心条。
s.15	申请人	R 路径前段程序要求申请人在法定窗口内提交指定文件与声明。	漏交或逾期通常导致申请失效, 且难以补救。
s.23	申请人	R 路径后段要求在指定期限内完成注册/记录动作, 衔接前段申请。	错过时限会导致无法进入有效授权阶段。
s.37C	申请人	优先权主张规则。	不符形式或时限则不能主张优先。
s.39	专利权人	规定标准专利法定保护期及续展/维持逻辑, 权利人须持续履行维持手续。	未按时维持会导致专利失效并失去后续救济基础。
s.91	挑战者/法院	被诉方可据不可专利、缺新颖性/创造性、说明不足、超范围修改等理由申请撤销。	撤销成功会使侵权主张基础被整体击穿。
s.73	制造商/进口商/销售者	专利侵权行为类型 (制造、使用、处置、进口等)。	民事救济: 禁令、赔偿、利润交代。
s.75	被告/研究者	私人非商业与实验用途等法定例外。	成立可抗辩侵权。
s.88(1)	专利权人	公开后至授权前期间的临时保护效果。	授权后可追溯部分救济。
s.88(3)	专利权人/被告	限定授权后追溯救济的范围与前提, 防止把临时保护无限扩张。	权利人需证明被告行为与最终授权权利要求实质对应。

Exam Playbook

A. Copyright Questions

Issue Type	Statutory Route	What to Prove (Checklist)	Ready-to-Use Answer Skeleton
Identify works	s.2(1), s.4	逐项拆分: 文本、图表、源代码、目标代码、字库、数据库结构等是否是独立作品类别。	"Relevant works include [...]. Each qualifies as [literary/artistic/etc.] under s.1[...]"
Authorship & first ownership	s.11-s.15, s.13	先定作者, 再定第一所有权; 雇员职务作品通常归雇主; 委托关系看合同。	"Authorship lies with [...], but first ownership vests in [...] under s. [...], subject to any contrary agreement."
Freelancer/commissioned work	s.14(1), s.15(1), s.15(2)	先分清: employee 还是 independent contractor (freelancer); 若是雇员再看是否 in the course of employment; 若是委托创作先看合同, 没写明时补上 s.15(2) 的法定雇主利用权 + 禁止不合理用途权。	"As X is a freelancer, ownership is governed primarily by contract under s.15(1); even absent express assignment, the commissioner may rely on s.15(2) statutory exploitation rights."
Primary infringement	s.22 + s.23/24/25/27/28A/29	是否实施受限制行为; 是否取用实质部分; 有无许可; 线上行为优先审 s.28A。	"By [copying/communicating/adapting] a substantial part without licence, D prima facie infringes under s.22 read with s.1[...]"
Software modification	s.23, s.29(3)(b)	反编译、替换模块、翻译代码都要审查复制/改编; “自己写的新模块”不当然免除对原作取用。	"Even if D wrote new code, liability remains if substantial original code/structure was copied or adapted."
Secondary infringement	s.30-s.32, s.35	进口、持有、分销、售卖复制权制品; 是否知悉或应知。	"D dealt in infringing copies in the course of business and had at least reason to believe their status, engaging s.1[...]"
Criminal copyright	s.118, s.120	商业规模、牟利性、跨境复制并回港等情形; 民刑分流要写清。	"Civil liability arises under ss.30-32: criminal exposure may additionally arise under ss.118/120 on these commercial facts."
Exclusive licensee standing	s.103, s.112, s.113	排他被许可人可否单独起诉, 是否须并列权利人。	"LetFlix, as exclusive licensee, may sue under s.1[...] subject to procedural joinder requirements."
Fair dealing defences	s.37(3), s.38, s.39, s.39A, s.41A	目的、比例、市场替代效应、感谢; “非商业”声明不自动成立抗辩。	"The defence is unlikely because the use substituted the market for the original and exceeded what is fair under s.37(3)."
Internet/transmission	s.28A, s.65	串流、缓存、可下载性、向公众开放程度; 浏览豁免边界。	"Uploading/streaming to subscribers is communication to the public under s.28A; s.65 does not excuse this commercial dissemination."

B. PDPO Questions

Issue Type	Statutory Route	What to Prove (Checklist)	Ready-to-Use Answer Skeleton
Is it personal data?	s.2(1)	是否识别在世个人; 数据是否由 data user 控制; 是否来自 data processor 场景。	"The information (name + address + phone + account linkage) clearly constitutes personal data under s.2(1)."
New purpose use	DPP3 + s.2(12)	原收集目的与现用途是否一致; 是否有订明同意。	"Using the data for direct marketing/doxxing is a new purpose and requires prescribed consent under DPP3."
Data security incident	DPP4	是否采取合理安保措施; 是否存在访问控制、最小权限、日志审计缺陷。	"The breach indicates likely non-compliance with DPP4 unless PFB can show practicable safeguards were in place."
Data access request	ss.18-21, s.20	请求对象是否“personal data”; 能否分离第三方信息; 是否触发拒绝理由。	"Bestride should provide call records as requester's personal data, but may redact third-party data and rely on s.20 grounds where strictly applicable."
Data correction	ss.22-25	是否属于不准确资料; 更正后通知义务。	"If inaccuracy is established, the data user must correct and notify downstream recipients as required."
Direct marketing	Part 6A, ss.35B-35M	先告知、同意/不反对、首次通知、退出机制、第三方转移条件。	"SWB's use appears to contravene Part 6A because consent/notification prerequisites were not met before marketing use."
Doxxing offences	s.64(1)(3A), (3C) + (3)/(3B)/(3D)	未经同意披露 + 意图/罔顾造成指明伤害 + 实际后果。	"Alex's postings likely satisfy doxxing elements: unauthorised disclosure, intent/recklessness, and specified harm."
Commissioner powers	s.50A, s.50B, s.66K-66O	执行通知与停止披露通知是否已发; 不遵从的独立罚责。	"If a cessation notice is served, continued disclosure would trigger separate offence exposure under s.66O."
Compensation claim	s.66, s.66(2), s.65	资料当事人损失 (含情感损害); 雇主替代责任与免责。	"Betty may seek compensation under s.66, including injury to feelings, and employer liability may arise via s.65 where applicable."

C. Patent Questions

Issue Type	Statutory Route	What to Prove (Checklist)	Ready-to-Use Answer Skeleton
Excluded subject matter	s.9A, s.9A(2)-(6)	先定 claim 的“真正内容”；再逐项看是否落入发现/数学方法/商业方法/治疗方法等排除。若有技术效果与技术手段，论证其不只是抽象规则。	"The process claim should first be screened under s.9A. On these facts, the claim is [not merely abstract / likely an excluded method] because ... Therefore the claim is [not excluded / excluded] at this stage."
Novelty attack	s.9B + s.2(1)	锁定 material date；找最接近现有技术；比对每个必要技术特征是否全部先前公开。只要单一文献完整披露，即缺新颖性。	"The material date is [date]. If the prior use/publication already disclosed all essential integers of the claim, the claim lacks novelty under s.9B."
Inventive step	s.9C	识别区别特征；判断对本领域技术人员是否显而易见；避免事后诸葛亮。若仅替换同等元件，通常显而易见。	"Compared with [closest prior art], the only distinguishing feature is [...] This appears [obvious/non-obvious] to the skilled person, so s.9C is [not met/met]."
Industrial applicability	s.9D	能否在产业中制造或使用并重复实现技术效果。纯审美/纯智力步骤较难满足。	"The claimed invention is capable of industrial application because it can be repeatedly implemented in [...], satisfying s.9D."
Employee invention ownership	s.57, s.9E	是否在受雇过程中作出；是否属受雇职责或特别指派任务；合同是否有约定。	"Although X is named inventor, entitlement depends on s.57 and employment context. Since the invention was made [in/outside] normal duties, title should vest in [employer/employee]."
Co-ownership/licensing	s.54(1)-(3)	若为共同权利人，审查单方许可或处分是否需要他方同意。	"Under s.54, a co-owner cannot freely grant third-party rights beyond the statutory scope without the required concurrence."
Revocation strategy	s.91, s.9A-9D, s.11A	被告方应同时主张不可专利、新颖性缺失、创造性不足、说明不足等；并检视不损害披露例外是否可获。	"DreamToys should file revocation under s.91, relying primarily on [s.9B/s.9C], and pre-empt any s.11A exception by contesting its conditions."
Pre-grant protection	s.88(1), s.88(3)	公开后到授权前是否可追溯；需证明后续授权权利覆盖相关行为。	"If grant is eventually obtained, s.88 may allow limited retrospective relief for acts done after publication, subject to statutory conditions."

High Frequency Tests

A. Copyright Tests

Test / Doctrine	Authority	Checklist (Exam Steps)	Output Line
Employee vs freelancer ownership test	Cap.528 s.14(1), s.15(1), s.15(2)	1) 先定身份：employee 或 independent contractor；2) employee 则查是否 in course of employment (事实判断)；3) freelancer/ commissioned 则以合同分配为主；4) 若合同未写明归属，补写 s.15(2) 两项法定权利。	"Ownership does not automatically pass to the hiring party for freelancer work; absent assignment, analyse s.15(1) contract terms and s.15(2) statutory rights."
Substantial part test (qualitative)	Cap.528 s.22(3); case law approach	判断“实质部分”看质不看量；是否取用了体现原创性的核心表达/结构/编排，而非只看字节或行数。	"Although quantitatively limited, what was taken is qualitatively substantial, so s.22(3) is met."
Moorhouse authorisation test	UNSW v Moorhouse; Cap.528 s.22(2), s.22(2A)	看被告是否控制侵权工具/平台、知悉或应知侵权风险、且未采取合理限缩措施；“仅便利”不当等于侵权。	"Given control + knowledge + inadequate preventive steps, D likely authorised primary infringement under s.22(2)."
Hypothetical manufacture test for infringing copy	Cap.528 s.35(3)	针对境外制作复制品：若“假设在香港制作”会侵权，则该复制品可被视为 infringing copy（并联动次级侵权）。	"Under s.35(3), the imported copies are treated as infringing copies because local hypothetical manufacture would infringe."
Fair dealing 4-factor test	Cap.528 s.38(3), s.39(4), s.39A(2), s.41A(2), s.37(3)	四因素：用途性质、原作品性质、取用比例与实质性、对市场替代影响；并总览全部情境与正常利用冲突。	"On the four factors, the dealing substitutes the original market and is unlikely to be fair."

B. PDPO Tests

Test / Doctrine	Authority	Checklist (Exam Steps)	Output Line
Personal data threshold test	Cap.486 s.2(1)	是否关乎在世个人 + 能否直接/间接识别 + 是否由 data user 控制/持有于相关处理场景。	"The dataset is personal data because individuals are identifiable from linked identifiers and account records."
New purpose + prescribed consent test	DPP3 + Cap.486 s.2(12)	先定原收集目的，再看现用途是否“new purpose”；若是新用途，检查是否有效订明同意与证据链。	"The marketing/doxxing use is a new purpose and is unlawful absent prescribed consent under DPP3."
DPP4 practicable security test	DPP4	是否有合理可行保安措施：最小权限、访问控制、日志审计、离职权限回收、异常告警、供应商管理。	"Given weak access controls and missing audit safeguards, DPP4 non-compliance is likely."
DAR partial compliance test	Cap.486 ss.18-21, esp. s.20	先是否 requester 的 personal data；若夹杂第三方信息，优先删改/遮蔽后部分披露；拒绝须逐项给法定理由。	"The data user should provide a redacted response rather than blanket refusal, with specific s.20 reasons for withheld parts."
Doxxing elements test	Cap.486 s.64(1), (3)/(3A)/(3B)/(3C)/(3D)	未经相关同意披露 + 意图或网曝造成指明伤害 + (加重型) 实际伤害/持续扩散；最后串列抗辩。	"The postings likely satisfy unauthorised disclosure and harm-intent elements, engaging s.64 doxxing liability."

C. Patent Tests

Test / Doctrine	Authority	Checklist (Exam Steps)	Output Line
Activis 3-question equivalence test	Activis UK v Eli Lilly [2017] UKSC 48; Cap.514 s.73	1) 变量是否以基本相同方式实现基本相同结果；2) 在优先权日假设知识下，该等同方式对本领域技术人员是否显而易见；3) 技术人员会否认为专利权利人仍坚持字面严格遵守为必要要素。	"Applying Activis, Q1/Q2 are yes and Q3 is no, so the variant is likely within claim scope by equivalence."
Claim construction first	Cap.514 s.73; lecture method	先解释权利要求文字与必要技术特征，再做逐项比对；不要跳过 claim construction 直接读侵权。	"The infringement analysis starts with claim construction; only then can the alleged product/process be mapped to each essential integer."
Aerotel 4-step excluded subject matter test	Aerotel v Telco [2006] EWCA Civ 1371; Cap.514 s.9A(2)	1) properly construe claim; 2) identify actual contribution; 3) 看是否仅落入排除客体；4) 检查贡献是否具技术性质。	"On Aerotel step 3/4, the contribution is [pure business rule/ technical], so s.9A exclusion [does / does not] apply."
Novelty full anticipation check	Cap.514 s.9B + s.2(1)	锁定 material date；找单一最接近文献/公开使用；逐项核对必要特征是否全部已公开（enabling disclosure）。	"Because one prior disclosure contains all claim integers before the material date, novelty under s.9B is destroyed."
Inventive step obviousness check	Cap.514 s.9C	识别区别特征；以本领域技术人员视角判断是否显而易见；避免 hindsight reasoning。	"The only difference is [...], which would be obvious to the skilled person; s.9C is therefore not satisfied."

答卷句型

Scenario	Chinese-English Hybrid Sentence	Use When
法条引入	根据 Cap.[xxx] s.[xx], 法院先审查 [要件 1] 再审查 [要件 2]：On these facts, the key issue is whether the defendant has satisfied those statutory elements.	任何中间开法
结论保留	在现有事实下，X 很可能构成 [侵权/违法]；however, liability may be reduced if D proves [specific defence] under s.[xx].	需要平衡双方

最小假设	在不增加不必要假设的前提下，可合理假设 [A], 因为题目已明确 [B]。	老师要求 minimal assumptions
主体拆分	需分开分析 A（行为人）、B（平台/雇主）、C（权利人）各自是否满足条文要件。	多主体题
民刑分流	同一事实可同时触发民事与刑事路径：civilly under s.[...], criminally under s.[...], with different thresholds.	版权/私权常见

中英术语表

中文	English	Exam-use Note
受限制行为	restricted acts	版权侵权总入口；通常配 s.22.
实质部分	substantial part	质而非量；核心表达被取用即可。
向公众传播	communication to the public	网络上传、串流、on-demand 提供都要优先审此项。
改编	adaptation	含软件翻译、改写、结构性转换。
次级侵权	secondary infringement	处理侵权复制品的商业链条责任。
侵权复制品	infringing copy	常与 s.35 假设测试联动。
公平处理	fair dealing	多因素衡量，非绝对豁免。
排他许可	exclusive licence	可产生独立或并列诉讼。
资料当事人	data subject	PDPO 权利主体。
资料使用者	data user	决定用途与处理方式者；核心义务主体。
资料处理者	data processor	替他人处理数据者，责任结构不同。
订明同意	prescribed consent	DPP3/Part 6A 高频术语。
直接促销	direct marketing	先通知、后同意、可退出。
查阅资料要求	data access request (DAR)	ss.18-21 程序题必备。
更正资料要求	data correction request (DCR)	ss.22-25 程序题必备。
停止披露通知	cessation notice	s.66K 起，违规可独立成罪。
起底	doxxing	对应 s.64 系列罪名。
重要日期	material date	专利新颖性与创造性的时间锚点。
可专利客体	patentable subject matter	先过 s.9A，再审 9B/9C/9D。
新颖性	novelty	看是否被现有技术完整公开。
创造性	inventive step	对本领域技术人员是否显而易见。
工业实用性	industrial applicability	可产业实施并产生技术效果。
先申请制	first-to-file	竞合申请按先提交优先。
撤销	revocation	被告反击专利有效性的关键程序。
权利要求解释	claim construction	侵权比从前必须先做。
必要技术特征	essential integers	专利侵权逐项比对的颗粒度。

Source Statutes

A. Copyright (CO, Cap.528)

Section	Text
s.2	2. 版权及版权作品
s.2(1)	(1) 版权是按则本部而存在于下列类别的作品的产权 —
s.2(1)(a)	(a) 原创的文字作品、戏剧作品、音乐作品或艺术作品；
s.2(1)(b)	(b) 声音纪录、影片、广播或有线传节目；及
s.2(1)(c)	(c) 已发表版本的排印编排。
s.4	4. 文字作品、戏剧作品及音乐作品
s.4(1)(a)	(a) 资料或其他材料的任何形式的编汇，且因其内容的选取或编排而构成智力创作，并包括(但不限于)列表；
s.4(1)(b)	(b) 电脑程式；及
s.4(2)	(2) 除非文字作品、戏剧作品或音乐作品以书面或其他方式记录，否则版权并不存在于该等作品，而在该等作品经如此记录之前，其版权亦不存在；在本部中，凡提及该等作品的制作时间，即提述该等作品的如此记录的时间。
s.11	11. 作品的作者
s.11(1)	(1) 在本部中，作者 (author)就作品而言，指创作该作品的人。
s.11(3)	(3) 如文字作品、戏剧作品、音乐作品或艺术作品是电脑产生的，作出创作该作品所需的安排的人视为作者。
s.12	12. 合作作品
s.12(1)	(1) 在本部中，合作作品 (work of joint authorship) 指 2 名或多于 2 名作者合作制作的作品，而各名作者的贡献是不能明显地与另一或其他作者的贡献分开的。
s.13	13. 版权的第一拥有权除第 14、15 及 16 条另有规定外，作品的作者是该作品的任何版权的第一拥有人。[比照 1988 c. 48 s. 11(1) U.K.]
s.14	14. 雇员的作品
s.14(1)	(1) 凡文学作品、戏剧作品、音乐作品、艺术作品或影片是由雇员在受雇工作期间制作的，则 — 该雇员的雇主是该作品的版权的第一拥有人。
s.14(1)(a)	(a) 除任何协议有相反的规定外；及
s.14(1)(b)	(b) 在符合第(2)款的规定下，
s.15	15. 委托作品
s.15(1)	(1) 凡作品是某人委托制作的，而作者与委托人之间订有就版权的享有权作出明确规定的协议，则委托作品的版权属于根据该协议享有版权的人。
s.15(2)	(2) 尽管有第(1)款及第 13 及 103 条的规定，委托制作作品的人 —
s.15(2)(a)	(a) 具有专用特许，可为作者及该委托制作作品的人在委托制作作品时可合理地预料的目的，利用该委托作品；及
s.15(2)(b)	(b) 有权制止为任何他可合理地提出反对的目的而利用委托作品。
s.17	17. 文字作品、戏剧作品、音乐作品或艺术作品的版权期限
s.17(2)	(2) 除以下条文另有规定外，如有作者于某公历年死亡，版权在自该年年终起计的 50 年期间完结时届满。
s.17(6)	(6) 如作品是由电脑产生而于某公历年制作的，则上述条文并不适用，而版权在自该年年终起计的 50 年期间完结时届满。
s.17(7)	(7) 就合作作品而言，本条条文须如以下般予以修改 — (a) 在第(2)款中，凡提述作者死亡须按以下规定解释 — (i) 如所有作者的身分均为人所知，该提述即提述他们当中最后死亡的人的死亡；及 (ii) 如其中一名或多于一名作者的身分为人所知，但其他的一名或多于一名作者的身分不为人知，该提述即指为人所知的作者中最后死亡的人的死亡；及 (b) 在第(4)款中，凡提述作者的身分变成为人所知，须解释为提述任何一个作者的身分变成为人所知。

s.17(7)(a)	(a) 在第(2)款中, 凡提述作者死亡须按以下规定解释——(i) 如所有作者的身分均为人所知, 该提述即提述他们当中最后死亡的人的死亡; 及 (ii) 如其中一名或多于一名作者的身分为人所知, 但其他的一名或多于一名作者的身分不为人知, 该提述即指为人所知的那名作者中最后死亡的人的死亡; 及
s.17(7)(b)	(b) 在第(4)款中, 凡提述作者的身分变成为人所知, 应解释为提述任何一个作者的身分变成为人所知。
s.22	22. 作品的版权所限制的行为为
s.22(1)	(1) 作品的版权的拥有人按照本分部的以下条文, 具有在香港作出以下行为的专有权利——而上述作为在本部中称为受版权所限制的作为 (acts restricted by the copyright)。 (编辑修订—— 2019 年第 2 项编辑修订记录)
s.22(1)(a)	(a) 复制该作品(参阅第 23 条);
s.22(1)(b)	(b) 向公众发放该作品的复制品(参阅第 24 条);
s.22(1)(c)	(c) 租赁该作品的复制品予公众(参阅第 25 条); (由 2007 年第 15 号第 5 条代替)
s.22(1)(d)	(d) (由 2022 年第 16 号第 10 条删除)
s.22(1)(e)	(e) 公开表演、放映或播放该作品(参阅第 27 条);
s.22(1)(f)	(f) (由 2022 年第 16 号第 10 条废除)
s.22(1)(fa)	(fa) 向公众传播该作品(参阅第 28A 条); (由 2022 年第 16 号第 10 条增补)
s.22(1)(g)	(g) 制作该作品的改编本, 或就该等改编本而作出任何上述作为(参阅第 29 条),
s.22(2)	(2) 任何人未获作品的版权拥有人的特许, 而自行或授权他人作出任何受版权所限制的作为, 即属侵犯该作品的版权。
s.22(3)	(3) 在本部中, 凡提述作出受版权所限制的作为, 即提述——作出该作为, 而任何介入作为本身是否侵犯版权则不具关键性。
s.22(3)(a)	(a) 就该作品的整理或其任何实质部分; 及
s.22(3)(b)	(b) 直接或间接地,
s.22(2A)	(2A) 为施行第(2)款, 法院在裁定某人有权控另一人作出任何受作品的版权所限制的作为时, 可考虑有关个案的整体情况, 并尤其可考虑——
s.22(2A)(a)	(a) 该人控制防止有关侵犯版权行为(如有)的范围;
s.22(2A)(b)	(b) 该人与该另一人之间的关系的(如有)的性质; 及
s.22(2A)(c)	(c) 该人有无采取任何合理步骤, 以限制或防止有关侵犯版权行为。 (由 2022 年第 16 号第 10 条增补)
s.23	23. 复制而侵犯版权
s.23(1)	(1) 复制有关作品是受任何类别的版权作品的版权所限制的作为; 在本部中, 凡提述复制及复制品, 均按以下条文解释。
s.23(2)	(2) 复制任何作品指以任何实质方式复制该作品, 并包括藉电子方法将作品贮存于任何媒体。
s.23(3)	(3) 就艺术作品而言, 复制包括使用作品制成立体的复制品以及将立体作品制成平面的复制品。
s.23(4)	(4) 就影片、电视广播或有线传播节目而言, 复制包括制作构成该影片、广播或有线传播节目的全部或任何实质部分的影响像的照片。
s.23(5)	(5) 就已发表版本的排印编辑而言, 复制指制作该编辑的精确复制品。
s.23(6)	(6) 就任何类别的作品而言, 复制包括制作该作品的短暂存在的复制品或为该等作品的其他用途而附带制作复制品。 [比照 1988 c. 48 s. 17 U.K.]
s.24	24. 向公众发放复制品方式侵犯版权
s.24(1)	(1) 向公众发放有关作品的复制品, 是受任何类别的版权作品的版权所限制的作为。
s.24(2)	(2) 在本部中, 凡提述向公众发放作品的复制品, 即提述由版权拥有人或在其同意下将以前从未在香港或其他地方发行的复制品发行的作为。
s.24(3)	(3) 在本部中, 凡提述向公众发放作品的复制品, 并不包括——
s.24(4)	(4) 在本部中, 凡提述发放作品的复制品, 包括发放版本及发放电子形式的复制品。 [比照 1988 c. 48 s. 18 U.K.]
s.25	25. 以租赁作品予公众方式侵犯版权
s.25(1)	(1) 租赁任何以下作品的复制品予公众, 是受该作品的版权所限制的作为——
s.25(2)	(2) 在本部中, 除本条以下条文另有规定外, 租赁 (rental)指为直接或间接的经济或商业利益, 而令作品的复制品在该复制品将予或可予归还的条款下供人使用。
s.25(3)	(3) 租赁 (rental)一词不包括——
s.25(4)	(4) 在本部中, 凡提述租赁作品的复制品, 包括租赁原本的作品。 [比照 1988 c. 48 s. 18A U.K.]
s.27	27. 以公开表演、放映或播放作品方式侵犯版权
s.27(1)	(1) 公开表演有关作品是受文学作品、戏剧作品或音乐作品的版权所限制的作为。
s.27(2)	(2) 在本部中, 就作品而言, 表演 (performance)——
s.27(3)	(3) 公开播放或放映有关作品, 是受声音记录、影片、广播或有线传播节目的版权所限制的作为。
s.27(4)	(4) 如以原具接收载电子方法传送的影像或声音而将作品公开表演、播放或放映, 因而侵犯该作品的版权, 则发送影像或声音的人及(如属表演)表演者, 均不视为对侵犯版权负责。 [比照 1988 c. 48 s. 19 U.K.]
s.28A	28A. 以向公众传播方式侵犯版权 (由 2022 年第 16 号第 14 条增补)
s.28A(1)	(1) 向公众传播某作品(不论属任何类别), 是受该作品的版权所限制的作为。
s.28A(2)	(2) 在本部中, 凡提述向公众传播某作品, 即提述向公众以电子传播该作品, 包括——
s.28A(2)(a)	(a) 将该作品广播;
s.28A(2)(b)	(b) 将该作品包括在有线传播节目服务内; 及
s.28A(2)(c)	(c) 向公众提供该作品。
s.28A(3)	(3) 在本部中, 凡提述向公众提供某作品, 即提述以有线或无线的方式, 提供该作品, 而提供的方式, 使在香港或其他地方的公众人士可于其各自选择的地点及时间, 接达该作品(例如将该作品透过互联网提供)。
s.29	29. 以改编或作出与改编有关的作为的方式侵犯版权
s.29(1)	(1) 制作有关作品的改编本, 是受文学作品、戏剧作品或音乐作品的版权所限制的制作。就此而言, 当以书面或其他方式记录该等作品, 即为制作改编本。
s.29(2)	(2) 就文学作品、戏剧作品或音乐作品的改编本而言, 第 23、24、25、27 或 28A 条或第(1)款所指的作为中的任何作为, 亦属受该等作品的版权所限制的作为。就此而言, 在作出该作为时该改编本是否已经以书面或其他方式记录, 并不具关键性。 (由 2022 年第 16 号第 15 条修订)
s.29(3)	(3) 在本部中改编本 (adaptation)——
s.29(3)(b)	(b) 就电脑程式而言, 指该程式的编辑版本或经更改的版本, 或其翻译本;
s.29(4)	(4) 就电脑程式而言, 翻译本 (translation)包括由电脑程式转为代电脑语言或代码的电脑程式的版本或由代电脑语言或代码转为另一种电脑语言或代码的电脑程式的版本。
s.29(5)	(5) 不得自日本条而推论什么构成或并不构成复制品。 [比照 1988 c. 48 s. 21 U.K.]
s.30	30. 间接侵犯版权: 输入或输出侵犯版权复制品任何人未获作品的版权拥有人的特许, 将该作品的复制品输入或输出香港, 而他知道或有理由相信该复制品是该作品的侵犯版权复制品, 而且他输入或输出该复制品并非供自己私人或家居使用, 即属侵犯该作品的版权。 [比照 1988 c. 48 s. 22 U.K.]
s.31	31. 间接侵犯版权: 进行侵犯版权复制品交易 (由 2022 年第 16 号第 16 条修订)
s.31(1)	(1) 任何人未获作品的版权拥有人的特许, 就该作品的复制品作出以下作为, 而他知道或有理由相信该复制品是该作品的侵犯版权复制品, 即属侵犯该作品的版权—— (由 2000 年第 64 号第 2 条修订)
s.31(2)	(2) 就第(1)(a)及(c)款而言, 有关的贸易或业务是否包含经营版权作品的侵犯版权复制品并不具关键性。 (由 2000 年第 64 号第 2 条增补)
s.31(3)	(3) 就第(1)(d)款而言, 法院在裁定某作品的侵犯版权复制品有否发出到该损害版权拥有人的权利的程度时, 可考虑有关个案的整体情况, 并尤其可考虑——
s.31(3)(a)	(a) 该项发明的目的;
s.31(3)(b)	(b) 该作品的性质, 包括其商业价值(如有);
s.31(3)(c)	(c) 相对于该作品的整体, 被分发的遭复制部分所占的数量及实质分量;
s.31(3)(d)	(d) 该项发明的方式; 及
s.31(3)(e)	(e) 因应该项分发而对版权拥有人所造成的经济损害(如有), 包括该项分发对该作品的潜在市场或价值的影响。 (由 2022 年第 16 号第 16 条增补) [比照 1988 c. 48 s. 23 U.K.]
s.32	32. 间接侵犯版权: 提供制造侵犯版权复制品的方法
s.32(1)	(1) 任何人未获作品的版权拥有人的特许而——而该物品是经特定设计或改装, 用以制作该作品的复制品, 而该人是在知道或有理由相信该物品是将以制作该等侵犯版权复制品为的情况下作出上述作为, 则该人即属侵犯该作品的版权。
s.32(1)(a)	(a) 制作物品;
s.32(1)(b)	(b) 将物品输入或输出香港;
s.32(1)(c)	(c) 为任何贸易或业务的目的或在任何贸易或业务的过程中, 管有物品; 或 (由 2000 年第 64 号第 3 条代替。由 2007 年第 15 号第 8 条修订)
s.32(1)(d)	(d) 将物品出售、出租、要约出售或要约出租, 或为出售或出租而展示该物品。
s.32(2)	(2) 任何人未获作品的版权拥有人的特许, 藉电讯系统传送该作品(但并非藉向公众传播而传送), 而他是在知道或有理由相信将有作品的侵犯版权复制品在香港或其他地方接收该作品而制作的情况下作出该传送, 则该人即属侵犯该作品的版权。 (由 2022 年第 16 号第 17 条修订)
s.35	35. 侵犯版权复制品的译文
s.35(2)	(2) 如某作品的复制品的制作构成侵犯有关作品的版权, 则该复制品即属侵犯版权复制品。
s.35(3)	(3) 除第 35A 或 35B 条另有规定外, 如—— (由 2003 年第 27 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 9 条修订) 该复制品(附属作品的复制品除外)亦属侵犯版权复制品(附属作品的复制品除外)。
s.35(3)(a)	(a) 某作品的复制品(附属作品的复制品除外)已输入或拟输入香港; 及
s.35(3)(b)	(b) 该复制品(附属作品的复制品除外)概是在香港制作即会构成侵犯有关作品的版权, 或违反该作品的专用特许协议。
s.35A	35A. 电脑程式的复制品或与电脑程式有关同一物品的某些其他作品的侵犯版权复制品 (由 2003 年第 27 号第 3 条增补)
s.35A(1)	(1) 如本条适用的作品的复制品是在制作它的所在国家、地区或地方合法地制作的, 则它并非第 35(3)条所指的侵犯版权复制品。
s.35A(2)	(2) 如果某人有第(1)款, 该复制品便会是第 35(3)条所指的侵犯版权复制品, 则第(1)款适用于该复制品。
s.35A(3)	(3) 任何第(2)(b)款所描述的作品复制品如符合以下说明, 则第(1)款不适用于该复制品——而(a)及(b)(i)段中对电视制式电视电影的描述, 就由一或多于一集节目组成的电视剧或电视电影而言, 即指该作品的一集或两集的电视电影。
s.35A(4)	(4) 任何第(2)(b)款所描述的作品的复制品如符合——(i) 指明作品复制品, 用于下述情况下, 而(a)款不适用于该复制品: 某人在获取或获取指明作品复制品的物品供自己使用时, 其目的是为了获取或获取该物品的各指明作品复制品的可能性, 或(ii) 获取或获取该物品的各指明作品复制品的各作品的复制品的可能性。
s.35A(5)	(5) 就第(4)款而言, 于获取某物品目的是为了获取或获取该物品的某作品的复制品的可能性时, 任何电脑程式中如有任何部分的功能是提供方法以进行以下活动, 则该等部分的复制品须被视为指明作品复制品的部分——

s.35A(6)	(6) 在本条中, 电子书 (e-book)指载于一物品的作品的复制品的组合, 而该组合包含——
s.35A(7)	(7) 为使免生疑, 在本条第(6)款除外中, 对作品的版权的提述, 即为对整项作品的复制品或作品的任何实质部分的复制品的提述。
s.36	36. 就第 30 及 31 条而言的免责声明
s.36(1)	(1) 理明如有某作品的复制品是在制作它的所在国家、地区或地方合法地制作的, 且它仅凭第 35(3)条而属侵犯版权复制品, 则就第 30 及 31 条而言以及为免生疑, 在根据第 30 及 31 条而就某作品的复制品进行的侵犯版权诉讼中, 如被告人证明—— (由 2007 年第 15 号第 11 条修订) 则他已证明他没有理由相信该复制品是侵犯版权复制品。
s.36(2)	(2) 法院在裁定被告人是否已根据第(1)款证明他没有理由相信该复制品是侵犯版权复制品时, 可顾及的因素包括(但不限于)以下事项——
s.36(3)	(3) 凡某人一如第 30 或 31 条所述般侵犯版权, 在针对该人侵犯版权的诉讼中, 如该人证明以下事项, 即可以该作为为免责声明——
s.36(4)	(4) 法院在裁定版权拥有人或专用特许持有人是否已作出合理的行为时, 须将个别行业为有秩序地分发该类别作品的复制品而惯有的惯常做法列为考虑因素, 尤其须考虑该订单如获履行, 会否与版权拥有人或专用特许持有人对该作品的正常利用有所抵触, 或会否不合理地损害版权拥有人或专用特许持有人的合法权益。
s.36(5)	(5) 法院在裁定是否基于不合理而作出提供或在合理的条款下始同意提供时, 须考虑个别行业或个别公众的合理需求, 包括但不限于价格及提货时间, 该行业对在香港存货之处理, 该行业对个别媒体、类别或语言的产品之一般处理、订单之大小、已作之查询以及有无任何人士以前曾经向个别供应商订货而未得到兑现。
s.37	37. 引言条文
s.37(3)	(3) 在特定本部指明的作为是否可在尽管有版权存在的情况下就版权作品而作出时, 基本考虑因素是该项作为并不与版权拥有人对作品的正常利用有所抵触, 以及该项作为并没有不合理地损害版权拥有人的合法权益。
s.38	38. 研究及私人研习
s.38(1)	(1) 为研究或私人研习而公平处理任何作品, 不属侵犯该等作品的任何版权, 就已发表版本而言, 亦不属侵犯其排印编辑的版权。 (由 2007 年第 15 号第 12 条修订)
s.38(2)	(2) 由并非侵权研究者或学生的人在以下的情况下进行复制, 不属公平处理
s.38(2)(b)	(b) 在其他情况下, 进行复制的人知道或有理由相信如此复制会造成实质上相同材料的复制品在实质上相同的时间提供予多于一人作实质上相同的使用。
s.38(3)	(3) 法院在裁定对作品的处理是否第(1)款所指的公平处理时, 须考虑有关个案的整体情况, 并尤其须考虑——
s.38(3)(a)	(a) 该项处理的目的及性质, 包括该项处理是否为非牟利目的而作出以及是否属商业性质;
s.38(3)(b)	(b) 该作品的性质;
s.38(3)(c)	(c) 就该作品的整理而言, 被处理的部分所占的数量及实质分量; 及
s.38(3)(d)	(d) 该项处理对该作品的潜在市场或价值的影响。 (由 2007 年第 15 号第 12 条代替) [比照 1988 c. 48 s. 29 U.K.]
s.39	39. 批评、评论、引用及报道和时事 (由 2022 年第 16 号第 19 条代替)
s.39(1)	(1) 为批评或评论某作品(有关作品)或另一作品, 或为批评或评论某作品的表演, 而公平处理有关作品, 只要符合以下条件, 即不属侵犯有关作品的任何版权, 而就有关作品的已发表版本而言, 亦不属侵犯其排印编辑的版权。
s.39(1)(a)	(a) 有关作品已向公众发行或传播; 及
s.39(1)(b)	(b) 该项处理附有足够的确认声明(第(6)款另有规定者除外)。
s.39(2)	(2) 不论为批评、评论或其他目的而引用某作品, 只要符合以下条件, 即不属侵犯该作品的版权——
s.39(2)(a)	(a) 该作品已向公众发行或传播;
s.39(2)(b)	(b) 该项引用, 属公平处理该作品;
s.39(2)(c)	(c) 该作品是为某特定目的而引用, 而引用的程度, 不超越该目的所需的程度; 及
s.39(2)(d)	(d) 该项引用附有足够的确认声明(第(6)款另有规定者除外)。
s.39(3)	(3) 为报道或评论时事而公平处理某作品, 只要附有足够的确认声明(第(6)款另有规定者除外), 即不属侵犯该作品的任何版权。
s.39(4)	(4) 法院在裁定处理作品是否第(1)、(2)(b)或(3)款所指的公平处理时, 须考虑有关个案的整体情况, 并尤其须考虑——
s.39(4)(a)	(a) 该项处理的目的及性质, 包括该项处理是否为非牟利目的而作出, 以及是否属商业性质;
s.39(4)(b)	(b) 该作品的性质;
s.39(4)(c)	(c) 相对于该作品的整体, 被处理的部分所占的数量及实质分量; 及
s.39(4)(d)	(d) 该项处理对该作品的潜在市场或价值的影响。
s.39A	39A. 戏仿、讽刺、营造滑稽及模仿 (由 2022 年第 16 号第 20 条增补)
s.39A(1)	(1) 为戏仿、讽刺、营造滑稽或模仿的目的而公平处理某作品, 不属侵犯该作品的任何版权。
s.39A(2)	(2) 法院在裁定处理作品是否第(1)款所指的公平处理时, 须考虑有关个案的整体情况, 并尤其须考虑——
s.39A(2)(a)	(a) 该项处理的目的及性质, 包括该项处理是否为非牟利目的而作出, 以及是否属商业性质;
s.39A(2)(b)	(b) 该作品的性质;
s.39A(2)(c)	(c) 相对于该作品的整体, 被处理的部分所占的数量及实质分量; 及
s.39A(2)(d)	(d) 该项处理对该作品的潜在市场或价值的影响。
s.41	41. 为教学或考试的目的而作出的事情 [比照 1988 c. 48 s. 32 U.K.]
s.41A	41A. 为教学或接受教学的目的而作的公平处理 (由 2007 年第 15 号第 14 条增补)
s.41A(1)	(1) 在由教育机构提供的指明课程中, 教师或任何代表他的人或学生如为教学或接受教学的目的而公平处理任何作品, 即不属侵犯该作品的版权, 而就已发表版本而言, 此举亦不属侵犯其排印编辑的版权。
s.41A(2)	(2) 法院在裁定对作品的处理是否第(1)款所指的公平处理时, 须考虑有关个案的整体情况, 并尤其须考虑——
s.41A(2)(a)	(a) 该项处理的目的及性质, 包括该项处理是否为非牟利目的而作出以及是否属商业性质;
s.41A(2)(b)	(b) 该作品的性质;
s.41A(2)(c)	(c) 就该作品的整理而言, 被处理的部分所占的数量及实质分量; 及
s.41A(2)(d)	(d) 该项处理对该作品的潜在市场或价值的影响。
s.41A(5)	(5) 凡对作品的处理, 涉及过全部或部分由某教育机构控制的有线或无线网络, 而传播该作品—— (由 2022 年第 16 号第 28 条修订)
s.41A(5)(a)	(a) 如该教育机构没有——(i) 采用科技措施, 限制透过该网络而使用该作品, 以令该作品只向符合以下说明的人传播: 该人在有关指明课程中, 为教学或接受教学的目的, 有需要使用该作品, 或为保管或管理该网络的目的, 有需要使用该作品; 或 (ii) 确保将该作品贮存于该网络中的期间, 不超过在有关指明课程中为教学或接受教学的目的而需要保留的期间或(在任何情况下)不超过连续 12 个月的期间, 则该项处理不属第(1)款所指的公平处理; 而
s.41A(5)(b)	(b) 如果教育机构——(i) 采用科技措施, 限制透过该网络而取用该作品, 以令该作品只向符合以下说明的人传播: 该人在有关指明课程中, 为教学或接受教学的目的, 有需要使用该作品, 或为保管或管理该网络的目的, 有需要使用该作品; 及 (ii) 确保将该作品贮存于该网络中的期间, 不超过在有关指明课程中为教学或接受教学的目的而需要保留的期间或(在任何情况下)不超过连续 12 个月的期间, 则第(2)款适用于裁定该项处理是否属第(1)款所指的公平处理。 (由 2022 年第 16 号第 28 条修订)
s.42	42. 教育机构的连络
s.43	43. 在教育机构的活动中表演、播放或放映作品
s.44	44. 由教育机构制作或复制品或作出传播: 广播或有线传播节目 (由 2022 年第 16 号第 30 条修订) [比照 1988 c. 48 s. 35 U.K.]
s.45	45. 由教育机构或学生制作复制品或作出传播: 已发表作品中的片段或摘录 (由 2007 年第 15 号第 16 条修订; 由 2022 年第 16 号第 31 条修订) [比照 1988 c. 48 s. 36 U.K.]
s.44	54. 司法程序 (由 2007 年第 15 号第 18 条修订) [由 1999 年第 22 号第 3 条修订; 由 2007 年第 15 号第 18 条修订] [比照 1988 c. 48 s. 45 U.K.]
s.54(1)	(1) 为司法程序的目的而作出任何事情, 并不属侵犯版权。
s.54(2)	(2) 为报道司法程序的目的而作出任何事情, 并不属侵犯版权; 但这不得解释为授权任何人复制本身是该等程序已发表报道的作品。 (由 2022 年第 16 号第 111 条修订)
s.54A	54A. 为公共行政的目的而公平处理 (由 2007 年第 15 号第 17 条增补)
s.54A(1)	(1) 政府、行政会议、司法机构或任何议会会为有效率地处理紧急事务的目的, 而公平处理任何作品, 即不属侵犯该作品的版权, 而就已发表版本而言, 此举亦不属侵犯其排印编辑的版权。
s.54A(2)	(2) 法院在裁定对作品的处理是否第(1)款所指的公平处理时, 须考虑有关个案的整体情况, 并尤其须考虑——
s.54A(3)	(3) 凡任何复制品若非因本条即属侵犯版权复制品者按照本条制作, 但其后该复制品用作交易, 则—— (由 2022 年第 16 号第 42 条修订)
s.54A(4)	(4) 就第(3)款而言, 如——该复制品属用作交易。 (由 2022 年第 16 号第 42 条代替)
s.54B	54B. 立法会 (由 2007 年第 15 号第 17 条增补)
s.54B(1)	(1) 以作为不属侵犯版权——(a) 为立法会程序的目的而作出任何事情; 或 (b) 为行使立法会的权力及执行其职能的目的而—— (i) 由立法会议员或任何人代立法会议员; 或 (ii) 由立法会行政管理委员会或任何人代立法会行政管理委员会, 作出任何事情。
s.54B(2)	(2) 为报道立法会程序的目的而作出任何事情, 并不属侵犯版权; 但这不得解释为授权任何人复制本身是该等程序的已发表报道的作品。 (由 2022 年第 16 号第 111 条修订)
s.55	55. 法定讯讯
s.56	56. 开放予公众查阅或在公事登记册内的材料
s.57	57. 在公务过程中供政府(材料) (由 2022 年第 16 号第 45 条修订) [比照 1988 c. 48 s. 48 U.K.]
s.58	58. 公共纪录
s.59	59. 根据法定权限作出的作为
s.60	60. 合法使用者可制作电脑程式的后备复制品
s.61	61. 合法使用者可复制或改编程式
s.65	65. 因向公众传播作品而作出作的某些作为 (由 2022 年第 16 号第 46 条修订) 凡某作品向公众传播, 而为了让何公众人士观看或聆听该作品, 而在技术上需要制作一项短暂存在和附带的复制品, 则尽管有第 23 条的规定, 该项制作并不属侵犯该作品的版权。 (由 2022 年第 16 号第 46 条修订)
s.65A	65A. 由服务提供者作出的暂时复制
s.65A(1)	(1) 在符合以下规定的情况下, 服务提供者制作及储存某作品的复制品, 并不属侵犯该作品的版权——(a) 制作及储存该复制品的唯一目的, 是令该提供者能更有效率地透过网络传送该作品; (b) 制作及储存该复制品是某科技过程中一个自动及必要的部分, 而该过程并不改动该作品, 亦不于该合法使用科技以取得该作品的使用权的数据; (c) 储存该复制品是暂时的; (d) 该提供者按照合理的行业常规, 删除该复制品或销毁该数据; (e) 该提供者于合理通知下, 及 (f) 提供者在有关指明课程中为教学或接受教学的目的而需要保留的期间或(在任何情况下)不超过连续 12 个月的期间, 删除该复制品已从该处被销毁; (f) 该复制品是自某来源处制作的, 而该作品已不在该处被销毁。
s.65A(2)	(2) 在本条中——服务提供者 (service provider)指网络或(有时)服务器, 提供任何联网服务或为任何联网服务作设施的人; 寄存 (hosting)指使用作者的指令, 在网络伺服器或任何电子检索系统中提供空间, 以储存资料或工具; 以储存资料或工具 (information location tools)指连接或指引使用者至某取位置的工具, 例如目录、索引、资料库、指示器或超文本连结; 路由选择 (routing)指指导选择传送数据的方法或路径; 联网服务 (online service)包括——
s.76A	76A. 供私人或家居使用而制作声音记录 (由 2022 年第 16 号第 54 条增补)
s.76A(1)	(1) 在符合以下条件的情况下, 制作声音记录的复制品(私人复制品), 并不属侵犯该声音记录或任何收录在该声音记录内的文学作品、戏剧作品或音乐作品的版权——

c.20(3)(c)	(c) 该事项要求关于个人资料, 并且是由: (i) (由 2012 年第 18 号第 2 条修订) (i) 就资料属资料当事人个人的; (ii) (由 2012 年第 18 号第 2 条修订) (ii) 一名或一名以上代表该名个人的有义务人; 或 (iii) 该名个人及该等个人上人的任何组合。所提出的 2 项或 2 项以上的类似要求之后提出, 而在所有有关情况下, 该资料使用者须依从该项要求是不合理的; (由 2012 年第 18 号第 2 条修订)
c.20(3)(d)	(d) (在符合第(4)款的规定下) 有一资料使用者控制该资料的使用, 而控制的方式禁止本款所述的另一位资料使用者依从(不论是完全依从或部分依从)该项要求; (由 2012 年第 18 号第 2 条修订)
c.20(3)(ea)	(ea) (根据本条例或任何其他法规, 该资料使用者有权不依从该项要求; 或 (由 2012 年第 18 号第 13 条修订)
c.20(4)	如 —
c.20(4)(a)	(a) 查阅资料要求与第 18(1)(a)条有关, 第 (3)(d) 款的施行不得令有关的资料使用者在何范围内无须依从该项要求;
c.20(4)(b)	(b) 查阅资料要求与第 18(1)(b)条有关, 第 (3)(d) 款的施行, 不得令有关的资料使用者无须在不违反有关禁制而从该项要求的范围内无须依从该项要求。
c.21	21. 拒绝依从查阅资料要求的通知
c.21(1)(c)	(c) (按第 20(3)(d)条适用) 有关的另一位资料使用者的地址及姓名或名称。
c.22	22. 改正资料要求
c.22(4)	(4) 任何人在改正资料要求中, 为了令有关的个人资料得以按该要求的方式改正, 而提供在要项上属虚假或具误导性的资讯, 即属犯罪, 一经定罪, 可处第 3 级罚款及监禁 6 个月。 (由 2012 年第 18 号第 15 条修订)
c.23	23. 依从改正资料要求 (由 2012 年第 18 号第 2 条修订)
c.24	24. 资料使用者须在或可在何种情况下拒绝依从改正资料要求
c.24(1)	(1) 除第(2)款另有规定外, 如资料使用者不获提供他合理地要求 — 他须拒绝就该项要求遵守第 23(1)条。
c.24(2)	(2) 如改正资料要求是由查阅资料要求而产生, 而两项要求是由同一人提出的, 则第(1)款不适用于该项改正资料要求。
c.24(3)	(3) 在以下情况, 资料使用者可拒绝就某项改正资料要求遵守第 23(1)条 —
c.24(4)	(4) 第 (3)(e) 款的施行, 不得令资料使用者在不违反有关禁制而遵守第 23(1)条的范围内, 无须遵守该条。
c.25	25. 拒绝依从改正资料要求等的通知
c.25(1)(b)	(b) (按第 24(3)(e)条适用) 有关的另一位资料使用者的地址及姓名或名称。
c.26	26. 删除不再需要之个人资料
c.26(1)	(1) 凡资料使用者持有的个人资料是用于某目的(包括与该目的有直接关系的资料), 但已不再为该等目的而属有需要的, 则除在以下情况外, 该资料使用者须采取所有切实可行步骤删除该资料 — (由 2012 年第 18 号第 17 条修订)
c.26(2)	(2) 为免起疑, 现声明 —
c.31	31. 核对资料要求
c.31(4)	(4) 任何资料使用者在根据第(1)款提出的核对程序要求中, 为了取得专员对进行该项要求所关乎的核对程序的同意, 而提供在要项上属虚假或具误导性的资讯, 即属犯罪, 一经定罪, 可处第 3 级罚款及监禁 6 个月。 (由 2012 年第 18 号第 18 条修订)
c.35A	35A. 第 6A 部下的资料使用 — 2013 年第 1 号编辑修订(记录)
c.35A(1)	(1) 在本条例中 — 同意 (consent) 就资料属资料当事人同意, 或就提供个人资料以供在直接促销中使用而言, 包括表示不反对该资料使用者提供; 回应途径 (response channel) 指由资料使用者根据第 35C(2)(c) 或 35(3)(c) 条向资料当事人提供的途径; 直接促销 (direct marketing) 指透过直接促销方法 — 直接促销方法 (direct marketing means) 指 — 促销标的 (marketing subject) 就直促销而言, 指 — 许可种类个人资料 (permitted kind of personal data) 就资料当事人对某项促销持有的个人资料使用或提供的而言, 指符合以下条件的种类的个人资料 — 许可类别个人资料 (permitted class of persons) 就资料当事人对某项促销持有的个人资料提供的而言, 指符合以下条件的类别的个人资料 — 许可类别促销标的 (permitted class of marketing subjects) 就资料当事人对某项促销提供的个人资料使用或提供的而言, 指符合以下条件的类别的个人资料 —
c.35A(1)(a)	(a) 要约促销服务, 或服务或商品, 或为该等服务, 或服务或服务用于提供进行广告宣传; 或
c.35A(1)(b)	(b) 为慈善、文化、公益、康体、政治或社会目的寻求捐赠或资助;
c.35A(1)(b)	35B. 适用范围本条分割并不需要资料使用者以提供服务或商品, 或许可予提供服务进行广告宣传而适用 — (a) 由社会福利营办、资助或津贴的社会服务; (b) 由医院管理局或卫生署提供的医疗服务; 或 (c) 符合以下条件的任何其他社会或医疗服务: 该项服务拟向某个人提供, 而如不向该个人提供该项服务, 便相当可能会对以下人士的身体或精神健康造成严重损害 — (i) 该名个人; 或 (ii) 任何其他个人。
c.35B(a)	(a) 由社会福利营办、资助或津贴的社会服务;
c.35B(b)	(b) 由医院管理局或卫生署提供的医疗服务; 或
c.35B(c)	(c) 符合以下条件的任何其他社会或医疗服务: 该项服务拟向某个人提供, 而如不向该个人提供该项服务, 便相当可能会对以下人士的身体或精神健康造成严重损害 — (i) 该名个人; 或 (ii) 任何其他个人。
c.35C	35C. 资料使用者将个人资料用于直接促销前, 须采取识别行动
c.35C(1)	(1) 除第 35D 条另有规定外, 资料使用者如拟在直接促销中, 使用某资料当事人的个人资料, 须采取第(2)款指明的一切行动。
c.35C(2)	(2) 资料使用者须 — (a) 告知资料当事人 — (i) 该资料使用者拟如何使用有关个人资料; 及 (ii) 该资料使用者须向该资料当事人对该拟进行的使用的同意, 否则不得如此使用该资料; (b) 向该当事人提供关于拟进行的使用的以下资讯 — (i) 拟使用的个人资料的种类; 及 (ii) 该资料就什么类别的促销标的而使用; 及 (c) 向该当事人提供一个途径, 让该当事人可在无需向该资料使用者付费的情况下, 通过该途径, 传达该当事人对上述的拟进行的使用的同意。
c.35C(3)	(3) 不论个人资料是否由有关资料使用者从有关资料当事人收集的, 第(2)款均适用。
c.35C(4)	(4) 根据第(2)(a) 及 (b) 款提供的资讯, 须以易于理解的方式显示, 如书面资讯, 则亦须以易于阅读的方式显示。
c.35C(5)	(5) 除第 35D 条另有规定外, 资料使用者未经采取第(2)款指明的一切行动, 而在直接促销中, 使用某资料当事人的个人资料, 即属犯罪, 一经定罪, 可处罚款 \$500,000 及监禁 3 年。
c.35C(6)	(6) 在为第(5)款所订行而提出的法律程序中, 被控的资料使用者如证明自己已采取所有合理预防措施, 并已作出一切应作出的努力, 以避免该罪行, 即可以此作为免责辩护。
c.35C(7)	(7) 凡有法律程序为第(5)款所订行而提起, 在该程序之中, 有关资料使用者负有举证责任, 证明由于第 35D 条, 本条并不适用。
c.35E	35E. 如无资料当事人同意, 资料使用者不得将个人资料用于直接促销
c.35E(1)	(1) 已遵守第 35C 条的资料使用者不得在直接促销中, 使用有关资料当事人的个人资料, 但如以下条件符合, 则不在此限 — (a) 该资料使用者已收到该当事人对拟如此使用(如该资料使用者根据第 35C(2)(b) 条提供的资讯所述者)该个人资料的同意的, 不论是一般的同意或选择性的同意; (b) (如该项同意, 则不在此限) 该资料使用者已自收到该项同意的计 14 日内, 向该当事人发出确认以下事宜的书面通知 — (i) 收到该同意的日期; (ii) 有关个人资料种类; 及 (iii) 有关许可类别促销标的; 及 (c) 该事项符合该当事人的同意。
c.35E(2)	(2) 就第(1)(c) 款而言, 如 — 则该事项须即符合该当事人的同意。
c.35E(3)	(3) 资料当事人可透过回途径或其他方法, 向资料使用者传达对提供个人资料的意见。
c.35E(4)	(4) 资料使用者若违反第(1)款, 即属犯罪, 一经定罪, 可处罚款 \$500,000 及监禁 3 年。
c.35E(5)	(5) 在为第(4)款所订行而提出的法律程序中, 被控的资料使用者如证明自己已采取所有合理预防措施, 并已作出一切应作出的努力, 以避免该罪行, 即可以此作为免责辩护。
c.35F	35F. 资料使用者首次将个人资料用于直接促销前须通知资料当事人
c.35F(1)	(1) 在将某资料当事人的个人资料首次于直接促销中使用, 资料使用者须告知该当事人, 如该当事人要求该资料使用者停止在直接促销中使用该资料, 该资料使用者须在不向该当事人收费的情况下, 停止在直接促销中使用该资料。
c.35F(2)	(2) 不论个人资料是否由有关资料使用者从有关资料当事人收集的, 第(1)款均适用。
c.35F(3)	(3) 资料使用者若违反第(1)款, 即属犯罪, 一经定罪, 可处罚款 \$500,000 及监禁 3 年。
c.35F(4)	(4) 在为第(3)款所订行而提出的法律程序中, 被控的资料使用者如证明自己已采取所有合理预防措施, 并已作出一切应作出的努力, 以避免该罪行, 即可以此作为免责辩护。
c.35G	35G. 资料当事人可要求资料使用者停止将个人资料用于直接促销
c.35G(1)	(1) 资料当事人可随时要求资料使用者停止在直接促销中使用该当事人的个人资料。
c.35G(2)	(2) 不论有关资料当事人 — 第(1)款均适用。
c.35G(3)	(3) 资料使用者如收到资料当事人第(1)款作出的要求, 须在不向该当事人收费的情况下, 依从该项要求。
c.35G(4)	(4) 资料使用者若违反第(3)款, 即属犯罪, 一经定罪, 可处罚款 \$500,000 及监禁 3 年。
c.35G(5)	(5) 在为第(4)款所订行而提出的法律程序中, 被控的资料使用者如证明自己已采取所有合理预防措施, 并已作出一切应作出的努力, 以避免该罪行, 即可以此作为免责辩护。
c.35G(6)	(6) 本条不影响第 26 条的施行。
c.35H	35H. 第 3 保障资料原则规定的对在直接促销中使用个人资料的限制不适用于第 2(3)条的规定, 凡根据第 3 保障资料原则, 资料使用者在直接促销中使用某资料当事人的任何个人资料, 须获该当事人的同意, 该资料使用者如没有违反第 35C、35E 或 35G 条, 即视为已取得该项同意。
c.35I	35I. 适用范围
c.35I(1)	(1) 如资料使用者并非为得益而将某资料当事人的个人资料, 提供予另一人, 以供该人用于要约促销或就以下服务或商品予提供而进行广告宣传 — 则本分部不适用。
c.35I(2)	(2) 如资料使用者将某资料当事人的个人资料, 提供予资料使用者的代理人, 以供该代理人在代表该资料使用者进行直接促销的过程中使用, 则本分部不适用。
c.35J	35J. 资料使用者在提供个人资料前, 须采取识别行动
c.35J(1)	(1) 资料使用者如拟将某资料当事人的个人资料提供予另一人, 以供该人在直接促销中使用, 该资料使用者须采取第(2)款指明的一切行动。
c.35J(2)	(2) 资料使用者须 — (a) 以书面形式告知有关资料当事人 — (i

	东、的人的不诚实行为、不胜任、不良行为或严重不当的行为；或 (ii) 已获或未获解除破产令的破产人的行为； (b) 维持或促提供(a)(i)(A)段所提述的任何服务的任何体系的一般稳定性或有效运作的职能；或 (c) 为本款的行为而在(1)款下的公告中指明的事项。
s.58(4)	(4) 行政长官可为第(3)款的施行规定报告指明财经规管者的职能。(由 1999 年第 34 号第 3 条修订)
s.58(5)	(5) 现明指 —
s.58(6)	(6) 在本条中 — 犯罪者 (offender)指于犯罪行为： 罪行 (crime) 指 —
s.58(1a)	(1A) 如 — 则在第 (1)(c) 款中， 税项 (tax) 包括税项。(由 2010 年第 1 号第 9 条增补)
s.59	59. 健康
s.59(1)	(1) 与有关的资料当事人的身体健康或精神健康有关的个人资料， 获豁免而以下任何或所有条文所管限 — (由 2012 年第 18 号第 32 条修订)但上述豁免仅在以下情况适用 —
s.59(2)	(2) 如第 3 保障资料原则的条文适用于关乎某资料当事人的身分或所在个人资料， 便相当可能会对 — 则该资料获豁免而不受该等条文所管限。(由 2012 年第 18 号第 32 条增补)
s.61	61. 新闻 (由 2012 年第 18 号第 2 条修订)
s.61(1)	(1) 由 — 的个人资料， 获豁免而 —
s.61(1)(a)	(a) 其业务或部分业务包含新闻活动的资料使用者持有；及
s.61(1)(b)	(b) 该使用者纯粹为该活动及/或直接指向该活动的目的而持有。
s.61(1)(i)	(i) 不受第 6 保障资料原则及第 18(1)(b) 及 38(3) 的条文所管限，除非及直至该资料已发表或播放(不论在何处或藉何种方法)；
s.61(1)(iii)	(iii) 不受第 36 及 38(b) 款的条文所管限。
s.61(2)	(2) 在以下情况， 个人资料获豁免而不受第 3 保障资料原则的条文所管限 —
s.61(2)(a)	(a) 该资料的使用包含向第(3)款所述的使用者作披露该资料；及
s.61(2)(b)	(b) 作出该项披露的人有合理理由相信(含合理地相信)发表及播放(不论在何处及藉何种方法)该资料(不论是否实际有发表或播放该资料)是符合公众利益的。
s.61(3)	(3) 在本条中 — 新闻活动 (news activity) 指任何新闻工作活动， 开包括 —
s.61(3)(a)	(a) 为向公众发布的目的而进行 — (i) 新闻的搜集； (ii) 关于新闻的文章或节目的制备或编辑；或 (iii) 对新闻或时事所作的评析；或
s.61(3)(b)	(b) 向公众发布 — (i) 属新闻的或关于新闻的文章或节目；或 (ii) 对新闻或时事所作的评析。
s.62	62. 统计及研究在以下情况， 个人资料获豁免而不受第 3 保障资料原则的条文所管限： — (a) 该资料将会用于制备统计数字或进行研究； (b) 该资料不会用于任何其他目的；及 (c) 所得的统计数字或研究成果不会以识别各有关的资料当事人或其中任何人的身分的形式提供。(由 2012 年第 18 号第 2 条修订)
s.62(a)	(a) 该资料将会用于制备统计数字或进行研究；
s.62(b)	(b) 该资料不会用于任何其他目的；及
s.62(c)	(c) 所得的统计数字或研究成果不会以识别各有关的资料当事人或其中任何人的身分的形式提供。
s.64	64. 在未获同意下披露个人资料属罪行 (由 2021 年第 32 号第 6 条修订) (由 2012 年第 18 号第 36 条代替)
s.64(1)	(1) 任何人披露未经资料使用者同意取自该资料使用者的某资料当事人的任何个人资料， 而该项披露是出于以下意图的， 该人即属犯罪 —
s.64(1)(a)	(a) 获取金钱得益或其他财产得益， 不论是为该人或另一人受惠而获取；或
s.64(1)(b)	(b) 获取该当事人受金钱损失或其他财产损失。
s.64(3)	(3) 任何人犯第(1)款所订罪行， 一经定罪， 可处罚款 \$1,000,000 及监禁 5 年。(由 2021 年第 32 号第 6 条修订)
s.64(4)	(4) 在第(1)、(3A)或(3C)款所订行用的法律程序中， 被控告的人如确立以下事宜， 即为免责辩护 — (由 2021 年第 32 号第 6 条代替)
s.64(4)(a)	(a) 该人合理地相信， 有关披露对防止或供须履行职能必要；
s.64(4)(b)	(b) 任何成文法例、法律规则或法院命令规定作出有关披露， 或根据任何成文法例而规定作出或授权作出有关披露；
s.64(4)(c)	(c) 该人合理地相信有关披露是 — (由 2021 年第 32 号第 6 条修订) (i) 如属第(1)款所订罪行 — 在获得有关资料使用者同意的情况下作出的；或 (ii) 如属第(3A)或(3C)款所订罪行 — 在获得有关资料当事人的相关同意后作出的。(由 2021 年第 32 号第 6 条代替)
s.64(4)(d)	(d) 该人 — (i) 纯粹为合法的、 第 61(3)条所界定的新闻活动(或与之直接相关的活动)， 而披露有关个人资料；及 (由 2021 年第 32 号第 6 条代替) (ii) 有合理理由相信， 发表或播放该个人资料， 是符合公众利益的。
s.64(6)	(6) 在本条中 — 指明伤害 (specified harm) 就某人而言， 指 — 相关同意 (relevant consent) 就某资料当事人而言， 指 —
s.64(6)(a)	(a) 对该人的骚扰、 骚扰、 骚扰或恐吓；
s.64(6)(b)	(b) 对该人的身体伤害或心理伤害；
s.64(6)(c)	(c) 导致该人合理地担心其安全或福祉的伤害；或
s.64(6)(d)	(d) 该人的财产受损；
s.64(3A)	(3A) 如任何人(披露者)在未获资料当事人的相关同意下， 披露该当事人的个人资料， 而 — 披露者即属犯罪。(由 2021 年第 32 号第 6 条增补)
s.64(3A)(a)	(a) 披露者的意图， 是导致该当事人或其任何家人受任何指明伤害；或
s.64(3A)(b)	(b) 披露者罔顾是否会(或相当可能会)导致该当事人或其任何家人受任何指明伤害。
s.64(3B)	(3B) 任何人犯第(3A)款所订罪行， 一经定罪， 可处第 6 级罚款及监禁 2 年。(由 2021 年第 32 号第 6 条增补)
s.64(3C)	(3C) 如 — 披露者即属犯罪。(由 2021 年第 32 号第 6 条增补)
s.64(3C)(a)	(a) 任何人(披露者)在未获资料当事人的相关同意下， 披露该当事人的个人资料， 而 — (i) 披露者的意图， 是导致该当事人或其任何家人受任何指明伤害；或 (ii) 披露者罔顾是否会(或相当可能会)导致该当事人或其任何家人受任何指明伤害；及
s.64(3C)(b)	(b) 该项披露导致该当事人或其任何家人受任何指明伤害。
s.64(3D)	(3D) 任何人犯第(3C)款所订罪行， 一经循公检程序定罪， 可处罚款 \$1,000,000 及监禁 5 年。(由 2021 年第 32 号第 6 条增补)
s.64C	64C. 专员检控罪行 (由 2021 年第 32 号第 9 条增补)
s.64C(1)	(1) 专员可用本身的名义检控以下罪行 —
s.64C(2)	(2) 根据第(1)款检控的罪行， 须作为可随属刑事程序讯诉的罪行， 由裁判官讯诉。
s.64C(3)	(3) 本条并不减损廉政专员在检控罪行方面的权力。
s.65	65. 雇主及当事人的法律程序
s.65(1)	(1) 雇主在其受雇佣中所作出的任何作为或从事的任何行为， 就本条例而言须视为亦是因其雇主所作出或从事的， 不论其雇主是否知悉或批准他作出该作为或从事该行为。
s.65(3)	(3) 在根据本条例任何人士(雇员)就其雇用指称作他的作为或从事的行为(视为属情况而定)而提出的法律程序中， 该人如证明他已采取切实可行的步骤， 以防止该雇员作出该作为或从事该行为或在其受雇佣过程中作出该作为或从事该行为， 即为免责辩护。
s.65(4)	(4) 为免生疑问， 现声明： 本条不就刑事法律程序而适用。
s.66	66. 补偿
s.66(1)	(1) 除第(4)款另有规定外， 任何个人如因符合以下说明的违反事项而蒙受损害， 则该名个人有权就该损害向有关的资料使用者中索偿补偿 —
s.66(2)	(2) 为免生疑问， 现声明： 第(1)款所提述的损害可以是或可包括对感情的伤害。
s.66(3)	(3) 在凭借本条对任何人提出的法律程序中， 如证明以下事项， 即为免责辩护 —
s.66(4)	(4) 凡因有关的个人资料不准确而发生第(1)款所提述的违反规定事项， 并因此而导致有关的人蒙受该款所提述的损害， 则不得就紧接本条开始实施后 1 年期间满前的任何时间所发生的损害， 根据该款获支付补偿。
s.66(5)	(5) 由某名个人向被第(1)款提出的法律程序须在区域法院提起， 但在原区域法院取得的所有补救， 均可在该法律程序中取得。(由 2012 年第 18 号第 38 条增补)
s.66A	66A. 协助受害人取得资料等 (由 2012 年第 18 号第 39 条增补)
s.66A(1)	(1) 以协助某人(受助人)上决定是否根据第 66 条提起法律程序及(如该人如此行以最有效的方式)拟议及展其论点为出发点， 专员可指明 —
s.66A(2)	(2) 如受助人上决定(不论是否按照第(1)款所述的格式作出的)答覆人 —
s.66A(3)	(3) 专员可 —
s.66A(4)	(4) 根据《区域法院条例》(第 336 章)订立的规则， 可赋权予受理第 66 条所指的申索的区域法院在该项申索的指定聆讯日期之前， 裁定一项诘问或答覆是否根据本条例而属可获接纳的证据。
s.66A(5)	(5) 本条不损害视管区域法院所审理的法律程序中的非正审或初步事宜的任何其他成文法例或法律规则， 并在规管订可于在该等程序中获接纳的成文法例或法律规则的框架下， 具有效力。
s.66A(6)	(6) 在本条中 — 答覆人 (respondent) 包括将会成为答覆人的人。
s.66B	66B. 专员可就法律程序给予协助 (由 2012 年第 18 号第 39 条增补)
s.66B(1)	(1) 根据第 66 条可提起法律程序以寻求补偿的人可向专员提出申请， 要求就该程序给予协助。
s.66B(2)	(2) 专员可考虑第(1)款所指的申请， 如专员认为合适， 可批准申请， 在以下情况下， 专员尤其可批准申请 —
s.66B(3)	(3) 专员根据本条给予的协助可包括 —
s.66B(4)	(4) 除了在根据按照《区域法院条例》(第 336 章)第 73F 条订立的规则准许的范围内， 第 (3)(c) 款不影响规管何种类的人可在法律程序中出庭、 进行法律程序、 抗辩及向法院陈词的法律及常规。
s.66B(5)	(5) 如专员因根据本条向申请人提供协助而招致开支， 该等开支以《法院规则》所订明的方式评定或经评核者的追讨权使专员受益的对以下项目的第一笔记 —
s.66B(6)	(6) 第(5)款所订定的押记， 受《法律援助条例》(第 91 章)下的押记所规限， 亦受该条例中关于将任何款项付入根据法律援助计划计划的基金会的条文所规限。
s.66B(7)	(7) 在本条中 — 《法院规则》(relevant rules)指根据《区域法院条例》(第 336 章)订立的规则； 答覆人 (respondent) 包括将会成为答覆人的人。
s.66D	66D. 专员要提供材料及协助的权力
s.66D(1)	(1) 如专员就某项指明调查， 合理地怀疑某人 — 则本条适用。
s.66D(2)	(2) 专员可藉向上述的人发出书面通知， 要求该人 —
s.66D(3)	(3) 第(2)款所指的通函， 须 —
s.66D(4)	(4) 专员亦可在上述通知内， 指明 —
s.66D(5)	(5) 根据第 (2)(a) 款要求某人提供资料的权力， 包括要求以下事宜的权力 — (a) 该资料并非以可阅读形式记录 — 以符合下述说明的形式， 交出该资料及/或可阅读形式；或 (ii) 能够较好地以可见及可阅读形式从产生该资料的设备， 如： 如该材料以电子形式储存 — 该人作出以下事情 — (i) 就操作载有该资料的设备， 给予指示；及 (b) 提供适当系统， 以将该材料转为低上书面形式。
s.66D(6)	(6) 根据第 (2)(a) 款要求某人提供资料的权力， 包括作出以下作为的权力 — (a) 如(该人有提供该材料)采取以下行动 — (i) 复制该材料， 或摘录其内容； (ii) 在为有关指明调查而合理所需的期间内， 保留该材料；或 (ii) 要求该人， 或要求专员合理地相信能够给予关于该材料的解释或进一步评核的另一人， 给予关于该材料的解释或进一步评核；及 (b) 如(该人没有提供该材料)要求该人(尽其所知所信)述明该材料的内容。
s.66D(7)	(7) 如专员根据第 (2)(a) 款行使权力， 要求某人向专员提供电子器材， 该权力只可在第 66G 款的规限下行使。
s.66G	66G. 可就何处及电子器材行使的权力

s.66G(1)	(1) 裁判官如根据任何或任何指明人员所署作的告示， 信纳有合理理由怀疑 — 则可发出告示， 授权专员或任何指明人员(连同协助获如此授权的专员或指明人员属必要的任何人(不论是否警务人员))行使第(2)或(3)款(视属具体情况而定)所提述的权力。
s.66G(2)	(2) 可就第 (1)(b)(i) 款所述的地方行使的权力如下 —
s.66G(3)	(3) 可就第 (1)(b)(ii) 款所述的电子器材行使的权力如下 —
s.66G(4)	(4) 手令须符合附表 6 第 3 条所列的格式。
s.66G(5)	(5) 手令持续有效， 直至其发出日期之后的 14 日届满为止。
s.66G(6)	(6) 在手令下的权力的行使过程中， 指明人士须免费提供专员或任何指明人员为有关指明调查而合理地要求的设施及协助。
s.66G(7)	(7) 在手令下的权力的行使过程中， 如任何指明人士质疑行使该权力的权限， 专员或任何指明人员须出示该手令， 以该指明人士查閱。
s.66G(8)	(8) 专员或任何指明人员如 — 则可可在无手令下接达该器材。
s.66G(9)	(9) 作拘捕(不论是否根据第 66H 条作出)的人根据普通法可就电子器材行使的权力， 不受第(1)及(8)款影响。
s.66G(10)	(10) 凡在行使接达电子器材的权力所指定的情况中， 有在普通法下对某人的私隐的保障， 则专员或有关指明人员在行使第(8)款所指的权力时， 须顾及该等保障。
s.66G(11)	(11) 在本条中 — 指明人士 (specified person) 指 — 一处所 (premises) 具有第 42(11)条所给予的涵义。
s.66H	66H. 截停、 搜查和拘捕人的权力
s.66H(1)	(1) 获授权人如合理地怀疑， 某人已犯第 64(1)、(3A)或(3C)、 66E(1) 或(5)、 66d(1) 或 66O(1)条所订罪行， 则可在无手令下截停、 搜查和拘捕该人。
s.66H(2)	(2) 如任何人抗拒或企图逃避根据第(1)款进行的搜查或拘捕， 有关授权人员可使用在当时情况下属合理的武力， 以进行搜查或拘捕。
s.66H(3)	(3) 获授权人在根据第(1)款拘捕某人(被捕人)后， 可搜寻符合以下说明的物品， 并接管该物品 — (a) 在被捕人身上发现的， 或在拘捕地点或该地点附近发现的；及 (b) 该人员合理地怀疑该物品 — (i) 如被捕人因某罪行而被拘捕 — 与该罪行相关；或 (ii) 可有助了解被捕人的品性或活动。
s.66H(4)	(4) 有关授权人员须 —
s.66H(5)	(5) 有关获授权人员可要求被捕人 —
s.66H(6)	(6) 被捕人不得被留超过 48 小时(自被捕之时起计)而不予落案起诉并带到裁判官庭前审讯。
s.66H(7)	(7) 在本条中 — 身分证明文件 (proof of identity) 具有《入境条例》(第 115 章)第 17B(1)条所给予的涵义； 获授权人员 (authorized officer) 指 —
s.66K	66K. 标的披露的涵义
s.66K(1)	(1) 就本分部而言， 凡某人(披露者)在以下情况下披露资料当事人的个人资料(不论是否在香港披露)， 则该项披露即属标的披露 — (a) 在该项披露作出时， 该当事人 — (i) 属香港居民；或 (ii) 身处香港；及 (b) 披露者不在披露该当事人的相关资料时， 披露上述个人资料， 而 — (i) 披露者的意图， 是导致该当事人或其任何家人受任何指明伤害；或 (ii) 披露者罔顾是否会(或相当可能会)导致该当事人或其任何家人受任何指明伤害。
s.66K(2)	(2) 在本条中 — 指明伤害 (specified harm) 具有第 64(6)条所给予的涵义； 相关同意 (relevant consent) 具有第 64(6)条所给予的涵义。
s.66L	66L. 停止披露行动的涵义
s.66L(1)	(1) 就本分部而言， 停止披露行动就标的讯息而言， 指停止或限制藉该讯息而作出的标的披露的任何行动， 包括移除该讯息。
s.66L(2)	(2) 就第(1)款而言， 停止披露行动就属电子讯息的标的讯息而言， 包括作出以下作为的言行 — (a) 从该讯息发布所在的平台(相关平台)上， 将该讯息移除； (b) 停止或限制任何人 — (i) 透过该讯息， 接达该讯息； (ii) 接达相关平台上该讯息发布所在的部分；或 (iii) 接达该平台；或 (c) 终止 — (i) 为相关平台上该讯息发布所在的部分， 提供主机服务；或 (ii) 为整个相关平台， 提供主机服务。
s.66L(3)	(3) 在本条中 — 中介服务 (intermediary service) 的涵义如下 — 主机服务 (hosting service) 的涵义如下： 凡某人任凭任何曾在电子平台上寄发的存储材料， 而该人或另一人就该平台提供中介服务， 则托管该材料的服务， 即属主机服务； 接达 (access) 包括 — 传输服务 (carriage service) 指藉着导向电磁能、 无导向电磁能或以以上两者而传输通讯的服务； 电子平台 (electronic platform) 指在电子系统中提供中介服务。 例子 —
s.66M	66M. 送达停止披露通知
s.66M(1)	(1) 如专员有合理理由相信 — 则专员可向该人送书面通知， 指示该人采取该停止披露行动。
s.66M(2)	(2) 此外， 如专员有合理理由相信 — 则专员可向该提供者送书面通知， 指示该提供者采取该停止披露行动。
s.66M(3)	(3) 停止披露通知须 —
s.66M(4)	(4) 专员可藉向获送达停止披露通知的人送书面通知， 撤销该停止披露通知。
s.66M(5)	(5) 在本条中 — 非港人服务提供者 (non-Hong Kong service provider) 指已经或正在向任何香港人士提供服务的(人)并非香港人士(者)， 不论服务是否在香港提供； 香港人士 (Hong Kong person) 指 —
s.66O	66O. 关于停止披露通知的罪行
s.66O(1)	(1) 获送达停止披露通知的人违反该通知， 即属犯罪 —
s.66O(2)	(2) 就某人违反该通知而被控犯第(1)款所订罪行的人， 如确立 — 即为免责辩护。
s.66O(2)(a)	(a) 该人对违反该停止披露通知有合理辩解；或
s.66O(2)(b)	(b) 在(在不属(a)段的原下)有以下情况 — (i) 在属有关的停止披露通知的性质、 难度或复杂性后， 期望该人遵从该停止披露通知是不合理的； (ii) 由于该人遵从该停止披露通知所需的科技并非该人合理可得， 期望该人遵从该停止披露通知是不合理的；或 (iii) 由于有以下风险存在， 期望该人遵从该停止披露通知是不合理的： 对第三者招致相当程度损失， 或以其他方式对第三方的权利造成相当程度损害。
s.66O(3)	(3) 在以下情况下， 就第(2)款所指的免责辩护而需要确立的事宜， 须视作已由有关的人确立 —
DP1	NOT FOUND in Cap.486
DP2	NOT FOUND in Cap.486
DP3	NOT FOUND in Cap.486
DP4	NOT FOUND in Cap.486
DP5	NOT FOUND in Cap.486
DP6	NOT FOUND in Cap.486
Part 6A	st collection if, but only if, the data user concerned has complied with the provisions of data protection principle 1(3) in respect of the subsequent collection, 第 6A 部在直接促销中使用个人资料及提供个人资料以供于直接促销(第 6A 部由 2012 年第 21 条增补) Part 6A Use of Personal Data in Direct Marketing and Provision of Personal Data for Use in Direct Marketing (Part 6A added 18 of 2012:s.21, 21: 35A. 第 6A 部的修稿 (1) 在本部中 — 同意 (consent) 是在直接促销中使用个人资料而， 或就提供个人资料以供在直接促销中使用而言， 包括表示不反对该项使用或提供； 而该表示 (response channel) 指由以下情况所产生： (a) 要约提供商品、 服务或服务、 或作为等品、 或服务或服务等可予提供而进行广告宣传；或 (b) 为慈善、 文化、 公益、 廉政、 政治或其他目的的索求捐赠或款； 直接促销方法 (direct marketing means) 指 — (a) 邮递件、 图文传真、 电邮件或其他形式的通讯， 向多名人士上送资讯或物品；或 (b) 以特定人士为对象对象的电话通话； 促销材料 (marketing subject) 就直接促销而言， 指 — (a) 要约提供或就其可予提供而进行广告宣传的资讯或服务；或 (b) 在何求索捐赠或服务的目的； 许可类别 (permitted kind of personal data) 就资料当事人对某项进行的个人资料使用或提供的同意而言， 指符合以下条件的种类类的人资料 — (a) 该种类的人资料是在该当事人根据第 35C(2)(b)(i) 或 35(2)(b)(ii) 条获提供的资讯中指明；及 (b) 该同意是就该种类的个人资料给予的； 许可类别人士 (permitted class of persons) 就资料当事人对某项进行的个人资料提供的同意而言， 指符合以下条件的类别的人士 — (a) 该类别的人士是在该当事人根据第 35J(2) 条
Part VIII	NOT FOUND in Cap.486

C. Patent (Cap.514)

Section	Text
s.2	2. 释义 (由 2016 年第 17 号第 5 条修订； 编辑修订 — 2020 年第 4 号编辑修订记录)
s.2(1)	(1) 在本条例中， 除文意另有所指外 — 不具损害性的披露 (non-prejudicial disclosure) 就一项发明而言， 指该发明的披露， 而该决定该发明是否属现有技术的一部分而言， 该披露不考虑专利； 反对或撤销专利的法律程序 (opposition or revocation proceedings) 指就指定专利而言， 指根据指定专利当局的法律订行的法律程序， 而该法律订行就在授予专利后的指明期间内撤销或修订指定专利之行为(即《巴黎公约》(Paris Convention)指 1883 年 3 月 20 日在巴黎签订并经过修改修订的《保护工业产权公约》。(由 2007 年第 21 号第 2 条修订) 在巴黎公约 (Paris Convention country) 指 — 《日内瓦议定书》(Protocol)指世界贸易组织总理事会于 2005 年 12 月 6 日在日内瓦通过的修订《知识产权协议》的议定书、 该议定书的附件、 《知识产权协议》的附件及该附件的附件； (由 2007 年第 21 号第 3 条修订) 世界贸易组织 (WTO)指 1995 年 1 月 1 日在日内瓦根据《世界贸易组织协定》设立的世界贸易组织； 世界贸易组织成员、 地区或地方 (WTO member country, region or area) 指当时在附表 1 指明为已加入《世界贸易组织协定》的任何国家、 地区或地方； 《世界贸易组织协定》(World Trade Organisation Agreement)指 1994 年在马拉喀什订立并经过不具损害性的修订以该名称为名的协议； (由 2001 年第 2 号第 2 条修订) 出口成员地 (exporting member)指按照《总理事会决定》或《日内瓦议定书》制造供出口至合格进口成员地的专制商品的世界贸易组织成员、 地区或地方； (由 2007 年第 21 号第 3 条修订) 合格进口成员地 (eligible importing member) 指 — 《多哈宣言》(Doha Declaration)指世界贸易组织部长级会议于 2001 年 11 月 14 日在卡塔尔的多哈通过的《与贸易有关的知识产权协议及公共卫生宣言》。(由 2007 年第 21 号第 3 条修订) 有关文书或法规 (relevant instrument or legislation) 指 — 受保护的布局设计(拓片图) (protected layout-design (topography)) 具有《集成电路的布局设计(拓片图)条例》(第 445 章)第 2(1)条给予该术语的涵义； 官方公报 (official journal) 指当其时根据第 150A 条要求为官方记录公报的刊物； (由 2007 年第 2 号第 2 条修订) 法院 (court)指原讼法院； (由 1998 年第 25 号第 2 条修订) 《知识产权协议》(TRIPS Agreement)指《世界贸易组织协定》的附件 1C 的《与贸易有关的知识产权协议》； (由 2001 年第 2 号第 3 条修订) 知识产权理事会 (TRIPS Council) 指《知识产权协议》第 68 条提及的与贸易有关的知识产权理事会； (由 2007 年第 21 号第 3 条修订) 披露 —
s.2(1)(a)	(a) 当其时附表 1 指明为已加入《巴黎公约》的任何国家；
s.2(1)(b)	(b) 受依据(a)段而在附表 1 指明的任何国家的政府管辖或以任何该等国家为宗主国的地区或地方， 或由任何该等国家管治的地区或地方， 而该等国家已代该地区或地方加入《巴黎公约》；
s.2(1)(c)	(c) 由出口成员地或合格进口成员地(视属具体情况而定)依据下述决定或议定书或为落实下述决定或议定书而订立的法例 — (i) 《总理事会决定》；或 (ii) 《日内瓦议定书》； (由 2007 年第 21 号第 3 条增补)
s.2(1)(d)	(d) 发明人证书； (由 2016 年第 17 号第 5 条增补)
s.2(1)(e)	(e) 就短期专利的申请而言， 指按照第 114 条设定的提交日期； (由 2016 年第 17 号第 5 条增补)
s.2(1)(f)	
s.9A	9A. 可享专利发明
s.9A(1)	(1) 任何发明均 — 即属可享专利。
s.9A(2)	(2) 以项目不得视为第(1)款所指的发明 —
s.9A(2)(a)	(a) 发现、 科学理论或数学方法；
s.9A(2)(b)	(b) 美学上的创作；
s.9A(2)(c)	(c) 用以实行智力活动、 进行游戏或进行业务的计划、 规则或方法， 或用于电脑的系统；
s.9A(2)(d)	(d) 显示资料。
s.9A(3)	(3) 第(2)款只在于任何专利或专利申请与该款提述的标的物品或活动的范围内， 剔除该事项或活动的可享专利性。
s.9A(4)	(4) 就第(1)款而言， 体外手术或治疗以医药(人或动物身体)的方法， 或用于人体或动物身体的诊断方法， 均不得视为能作工业应用的发明。然而， 本款不适用于在任何该等方法中使用的物品， 尤其其用于任何该等方法中使用的物质或成分。
s.9A(5)	(5) 凡该发明的公布或实施， 是会违反公共秩序或道德的， 该发明即不属于一项可享专利发明。然而， 任何发明的实施， 不得只因其在香港施行的任何法律所禁止， 而视作违反公共秩序或道德。
s.9A(6)	(6) 任何项目不属于可享专利 —
s.9A(6)(a)	(a) 植物或动物品种； 及
s.9A(6)(b)	(b) 用作生产植物或动物的基本上属生物学的方法(微生物学方法或其产品除外)。
s.9B	9B. 新颖性

s.9B(1)	(1) 任何发明如不构成现有技术的一部分, 则须视为是新颖的。
s.9B(2)	(2) 就一项发明的专利申请(主体申请)而言, 现有技术包含在主体申请的关健日期之前, 提供予(在香港境内或境外的)公众人士的一切事物(不论是书面或口头的说明、藉使用或以任何其他方法提供的)。
s.9B(3)	(3) 就主体申请而言, 现有技术亦包含就一项发明提交的以下申请的内容:— (a) 符合以下说明的, 所提交的转隶标准专利申请 — (i) 其关健日期, 是在主体申请的关健日期之前; 及 (ii) 其相应指定专利申请, 已在主体申请的关健日期当日或之前, 由指定专利当局发表; (b) 符合以下说明的, 在指定专利当局所提交的指定专利申请 — (i) 其提交日期, 或如有人在指定专利当局声称具有优先权指定专利当局所指定的优先权的日期, 是在主体申请的关健日期之前; 及 (ii) 该项申请已在主体申请的关健日期当日或之后, 由指定专利当局发表; (c) 符合以下说明的, 所提交并且发表的原转隶标准专利申请 — (i) 关健日期, 是在主体申请的关健日期之前; 及 (ii) 该项申请已在主体申请的关健日期当日或之后, 由指定专利当局发表; 及 (d) 符合以下说明的短期专利申请 — (i) 其关健日期, 是在主体申请的关健日期之前; 及 (ii) 该项短期专利申请导致一项短期专利已在主体申请的关健日期当日或之后, 根据第 118 条发表。
s.9B(4)	(4) 凡某项发明包含在第 9A(4)条描述的方法中使用的物质或合成物, 如该物质或合成物在该方法中的用途, 并不属现有技术的一部分, 则即使该物质或合成物属现有技术的一部分, 亦不阻止将该项发明视作是新颖的。
s.9B(5)	(5) 凡某项发明包含在第 9A(4)条描述的方法中特定用途的物质或合成物, 如该物质或合成物在该方法中的特定用途, 并不属现有技术的一部分, 则即使该物质或合成物, 以及该物质或合成物在该方法中的任何其他用途, 皆属现有技术一部分, 亦不阻止将该项发明视作是新颖的。
s.9B(6)	(6) 如在生效日期前, 就某项发明有专利展开有效性法律程序, 则该就该有效性法律程序而言, 在紧接该日期前有效的第 94 条, 继续适用于属该项专利标的之发明, 犹如该发明并未废除一样。
s.9B(7)	(7) 如在生效日期当日或之后, 就某项发明有专利展开有效性法律程序, 则该就该有效性法律程序而言, 本条适用于属该项专利标的之发明, 犹如该发明是在生效日期当日或之后授予一样。
s.9B(8)	(8) 在本条中 — (a) 生效日期 (commencement date) (指 2016 年专利申请修订条例) (2016 年第 17 号) 开始实施的日期; 有效性法律程序 (validity proceedings) 指任何法律程序, 而在该法律程序中, 有对某项发明的有效性作出根据第 101(1)条决定; 既存专利 (pre-existing patent) 指在生效日期前获授予的标准专利或短期专利。
s.9C	9C. 创造性
s.9C(1)	(1) 如在现有技术上, 某项发明对擅长有关技术的人而言, 并非是自明的, 则该项发明须视作包含创造性。
s.9C(2)	(2) 为施行第(1)款, 如现有技术亦包含第 9B(3)所指申请的内容, 则在决定是否已自创性时, 不得考虑该等申请。
s.9D	9D. 工业应用某项发明如能够在任何种类的工业(包括农业)中作出或使用, 则须视作能作工业应用。
s.9E	9E. 专利的权利属于发明人
s.9E(1)	(1) 除第(2)及 (3)款另有规定外, 专利的权利属于有关发明人或其所有权继承人。
s.9E(2)	(2) 如发明人是一名雇员, 则专利的权利归属, 须 —
s.9E(3)	(3) 如有 2 人或多于 2 人各自独立地作出某项发明, 则该项发明的专利的权利, 属于在该等人中, 其专利申请的关键日期较早或最早者(视情况所需而定)。
s.9E(4)	(4) 凡标准专利申请不曾根据第 20 或 37Q 条发表, 第(3)款不适用于该申请。
s.11A	11A. 不具损害性的披露
s.11A(1)	(1) 凡某项发明属一项转隶标准专利申请标的, 为施行第 9B 条, 如该项发明的披露符合第(2)款指明的条件, 则在决定该项发明是否构成现有技术的一部分时, 该项披露不予考虑。
s.11A(2)	(2) 有关条件是 — (a) 上述披露, 在转隶标准专利申请中的当作提交日期 6 个月内发表; 及 (b) 该项披露是以以下事情所造成, 或属以下事情的后果 — (i) 与申请人或该项发明当时时的所有人有关的明显疏忽; 或 (ii) 该申请, 或该发明或与其相关的所有人, 已在某一订明的规定或会议上, 展示该项发明。
s.11A(3)	(3) 第(2)(b)(ii)款只在下述情况下适用 —
s.15	15. 记录请求的提交
s.15(1)	(1) 根据第 12(1)条有权就一项发明申请授予转隶标准专利的任何人, 可于自发表就该项发明而在指定专利当局提出的专利申请日期后 6 个月内的任何时间, 请求处长将该项指定专利申请的纪录记入注册纪录册内(在本条例中称为记录请求)。 (由 2016 年第 17 号第 21 条修订)
s.15(2)	(2) 每一上述请求须由申请人签署和以订明方式向处长提交, 并须载有以下各项 — (a) 一份已发表的指定专利申请的影印本, 包括与该指定专利申请一并发表的任何说明、权利要求、绘图、检查报告或摘要; (b) 凡指定专利申请并无载有任何作为发明人的姓名或名称, 则一项识别申请人所相信是发明人的人或等人的陈述; (c) 提出该项请求的人的姓名或名称及地址; (d) 如提交请求的人并非是在指定专利申请中指名为申请人的人, 则一项解释他有权就有关发明申请授予转隶标准专利的陈述以及支持该项陈述的订明文件; (由 2016 年第 17 号第 21 条修订) (e) 如根据第 118 条声称具有优先权, 而该优先权基于该条所指的任何专利申请, 则须载有一项符合以下情况的陈述 — (由 2001 年第 2 号第 3 条修订; 由 2016 年第 17 号第 21 条修订) (i) 声明具有优先权的日期; (ii) 提交该项较早申请的所在国家; (f) 如在提交指定专利申请时已按照指定专利当局的法律就有发明过往所作作的披露提交权利要求, 而该项披露就指定专利当局的法律而言属不具损害性的披露, 则须载有一项显示关于该项过往的披露的订明细节的陈述; 及 (由 2001 年第 2 号第 3 条修订) (g) 在香港供送达文件的地址。
s.15(3)	(3) 每一上述请求亦须符合本条例就以一种法定语文或兼以两种法定语文提供资料或将文件翻译成一种或两种法定语文的译本所订的规定。
s.15(4)	(4) 提交及公告费用须在最早向处长提交记录请求的任何部分后 1 个月内予以缴付; 如该项两项费用的任何一项没有在该期限内或在根据第(5)款容许的较长期限内缴付, 则转隶标准专利的申请须当作被撤回。 (由 2016 年第 17 号第 21 条修订)
s.15(5)	(5) 规则可就未有在第(4)款所指明的时限内缴付提交费或公告费给予宽限期一事作出规定, 使该等费用在宽限期内仍可有效地缴付。
s.15(6)	(6) 就在根据第 8 条指定的有关指定专利当局而发表的指定专利申请而言, 第(1)款并不适用。
s.15(7)	(7) 本条不阻止任何记录请求藉符合第 17 条规定的文件而提出。 [比照 EPC Art. 78; 1977 c. 37 s. 14 U.K.]
s.23	23. 注册与授予请求的提交
s.23(1)	(1) 凡在转隶标准专利申请中 — (由 2016 年第 17 号第 28 条修订) 则在符合第(2)款的前提下, 申请人或其所有权继承人可请求处长将如此授予的指定专利注册, 并就已发表的指定专利的说明书内所述的发明授予转隶标准专利(在本条例中称为注册与授予请求)。 (由 2016 年第 17 号第 28 条修订)
s.23(2)	(2) 第(1)款所指的注册与授予请求须在指定专利当局授予指定的专利的日期或记录请求的发表日期(两者以较后者为准)后的 6 个月内提出。
s.23(3)	(3) 每一上述请求须以订明方式向处长提交, 并须载有以下各项 —
s.23(4)	(4) 每一上述请求亦须符合本条例就以一种法定语文或兼以两种法定语文提供资料或将文件翻译成一种或两种法定语文的译本所订的规定。
s.23(5)	(5) 提交费及公告费须在最早提交注册与授予请求的任何部分后的 1 个月内予以缴付; 如该项两项费用的任何一项没有在该期限内或在根据第(6)款容许的较长期限内予以缴付, 则转隶标准专利的申请须当作已予撤回。 (由 2016 年第 17 号第 28 条修订)
s.23(6)	(6) 规则可就未有在第(5)款所指明的时限内缴付提交费或公告费给予宽限期一事作出规定, 使该等费用在该宽限期内仍可有效地予以缴付。
s.23(7)	(7) 本条不阻止任何注册与授予请求按照第 24 条而提出。
s.37C	37C. 优先权利
s.37C(1)	(1) 如任何人已就一项发明提交 — 则第(2)款适用。
s.37C(2)	(2) 在符合订明条件的前提下, 上述的人或其所有权继承人, 在由最先非香港申请或香港申请的提交日期后的 12 个月内, 就同一发明而于其后提交的原转隶标准专利申请而言, 享有优先权利。
s.37C(3)	(3) 为施行第(2)款 — (a) 在某地方或为某地方提交何项非香港申请, 如根据该地方的法则或根据有关双边或多边协议, 属相等于正规国家提交, 则须承认认为产生优先权利; (b) 如某项其后的非香港申请(后者)的标的的事项, 与一项过往的最先非香港申请(前者)的标的的事项相同, 且在同一地方或过同一地方提交, 则只有在符合以下条件的前提下 — (i) 在后者的提交日期, 前者已在没有公开予公众查阅和没有留下任何有待解决的权力的情况下, 被撤回、放弃或拒绝; 及 (ii) 在该日期, 前者没有被用作作为声称具有优先权利的证据, 后者方就决定优先权利而言, 视作最先申请; 及 (c) 如某项其后的非香港申请因(b)或(c)被视作最先申请, 则前者此后不可用作作为声称具有优先权利的证据。
s.37C(4)	(4) 为施行第(2)款 — (a) 每项非香港申请的正规提交, 须须承认认为产生优先权利; (b) 如某项其后的香港申请(后者)的标的的事项, 与一项过往的最先香港申请(前者)的标的的事项相同, 则只有在符合以下条件的前提下 — (i) 在后者的提交日期, 前者已在没有公开予公众查阅和没有留下任何有待解决的权力的情况下, 被撤回、放弃或拒绝; 及 (ii) 在该日期, 前者没有被用作作为声称具有优先权利的证据, 后者方就决定优先权利而言, 视作最先申请; 及 (c) 如某项其后的香港申请因(b)或(c)被视作最先申请, 则前者此后不可用作作为声称具有优先权利的证据。
s.37C(5)	(5) 凡因一项发明的非香港申请或香港申请, 而产生某项优先权利, 则该项优先权利的转让或以其他方式作出的转作, 可连同该项申请进行, 亦可独立地进行, 而在第(2)款中提述某人的所有权继承人, 须被此解释。
s.37C(6)	(6) 在本条中 — 正规国家提交 (regular national filing) 指一项申请的提交, 而该项提交确立该项申请提交的日期(不论该项申请的结果如何); 香港申请的正规提交 (regular filing of a Hong Kong application) 指一项香港申请的提交, 而该项提交确立该项申请提交的日期(不论该项申请的结果如何)。
s.39	39. 标准专利的有效性
s.39(1)	(1) 根据本条例授予的标准专利 — (a) 须自官方公报刊登其授予的事实的公告的日期起生效; 及 (由 2001 年第 2 号第 14 条修订) (b) 在符合第(2)款的规定下, 须维持有效, 直至 — (由 2016 年第 17 号第 48 条修订) (i) 就转隶标准专利而言)自该项专利的申请(按照提交日期起计的) 20 年期终止为止; (ii) (就原转隶标准专利而言)自该项专利的申请的提交日期起计的) 20 年期终止为止。 (由 2016 年第 17 号第 48 条修订)
s.39(2)	(2) 如意欲在第(1)款所指明的日期起计第 3 年或继后的任何一年届满后将任何标准专利再维持有效一年, 则订明的续期费须在(该第 3 年或继后的一年(视属何情况而定)届满前(但不得早于届满的日期前 3 个月)缴付; 如该续期费没有缴付, 则续期费在该第 3 年或继后的第一届满时须停止有效。
s.39(3)	(3) 为施行第(2)款而指明的日期是 — (由 2016 年第 17 号第 48 条修订)
s.39(4)	(4) 如续期费及任何订明的附加费已在第(2)款所指明的缴付续期费的期间终止后的 6 个月内缴付, 则该标准专利须被视为犹如从未期满一样, 而据此 —
s.39(5)	(5) 处长可藉规则修订第(2)款所指明的期间, 而缴付订明的续期费的最早日期是参照该期间而决定的。
s.39(6)	(6) 行政长官会同行政会议可藉规则修订 — (由 1999 年第 22 号第 3 条修订)
s.54	54. 专利与专利的申请共同拥有权
s.54(1)	(1) 凡某一专利是授予 2 人或多于 2 人的, 除非有相互同意的协议, 否则他们每人须享有在该专利中相等的不可分割份额。
s.54(2)	(2) 凡有 2 人或多于 2 人为某一专利的所有人, 则在符合本条的规定下及除任何协议已有相反规定外, 他们每人均有权由其本人或其代理人作为其本身的利益与在没有其他人同意亦无需向其他有人代人的情况下, 就有有关发明作出任何若非因本款以及第 68 及 69 条的规定便会构成侵犯或有其他的不法行为; 而任何该等作为不构成对有关专利的侵犯。
s.54(3)	(3) 除第 13、 37(1)、 37(1)、 37(1) 及 55 条另有规定外及除当其时有效的任何协议另有规定外, 凡有 2 人或多于 2 人为一专利的所有人, 他们其中一人不得在没有得到另一人或其余的人的同意下 — (由 2016 年第 17 号第 57 条修订)
s.54(3)(a)	(a) 申请修订该专利的说明书, 或申请撤销该项专利; 或
s.54(3)(b)	(b) 授予在该项专利下的特许, 或将该项专利中的份额转让或按揭。 (由 2016 年第 17 号第 57 条修订)
s.57	57. 就雇员的发明而享有的权利
s.57(1)	(1) 即使在任何法律规则中另有规定, 就本条例的目的和一切其他目的而言, 一名雇员所作出的任何发明, 如 — 则该项发明在该雇员与其雇主之间须视为属于其雇主的。
s.57(2)	(2) 就上述目的而言, 一名雇员所作出的任何其他发明, 在该雇员与其雇主之间须视为属于该雇员的。
s.57(3)	(3) 凡任何发明在某一雇员与其雇主之间仅借本条而属于该雇员的, 则 — 而作的任何事情, 均不得视为侵犯关于该发明的任何模型或文件中的任何受保护的布图设计(拓片图)的权利, 而该权利在该雇员与其雇主之间是由其雇主所享有的。 [比照 1977 c. 37 s. 39 U.K.]
s.73	73. 防止直接披露发明任何专利及其有效期均授予其所有人权利(以防止所有未获其他发明的第三者在香港作出以下全部或任何一项作为 — (a) 就任何属该专利的标的的事项的产品而言 — (i) 制造、使用或进口该产品或生产该产品; 或 (ii) 使用该方法; 或 (b) 将该产品推出在香港其他地方的市场(以该产品的任何其权利); (b) 将任何属该专利的标的的事项的方法 — (i) 使用该方法; 或 (ii) 当第 3 条知道在没有该专利的所有人同意下而使用该方法是在被禁止的, 或在当时的情况下该项禁止对一个合理的人而言是明显的, 但即提供该方法予人在香港使用; (c) 凡该发明为一个方法, 则就该方法而直接获得任何产品而言 — (i) 将该产品推出市场或使用或进口该产品; 或 (ii) 也电该产品, 而不论是为将该产品推出(在香港或其他地方的)市场的目的或为其他目的。 [比照 1992 No. 1 s. 40 Eire]
s.73(a)	(a) 就任何属该专利的标的的事项的产品而言 — (i) 制造、使用或进口该产品或生产该产品; 或 (ii) 电该产品, 而不论是为将该产品推出(在香港或其他地方的)市场的目的或为其他目的;
s.73(b)	(b) 就任何属该专利的标的的事项的方法而言 — (i) 使用该方法; 或 (ii) 当第 3 条知道在没有该专利的所有人同意下而使用该方法是被禁止的, 或在当时的情况下该项禁止对一个合理的人而言是明显的, 但即提供该方法予人在香港使用;
s.73(c)	(c) 凡该发明为一个方法, 则就属该方法而直接获得任何产品而言 — (i) 将该产品推出市场或使用或进口该产品; 或 (ii) 电该产品, 而不论是为将该产品推出(在香港或其他地方的)市场的目的或为其他目的。 [比照 1992 No. 1 s. 40 Eire]
s.75	75. 对专利的效力的限制任何专利所授予的权利不得扩大至以下作为 — (a) 为非商业目的而私下作出的作为; (b) 为实验目的而作出与有关专利发明的标的的事项有关的作为; (c) 按照注册医生或注册牙医开出的处方为个别病案在药房即时制备药物或与此类制备药物有关的作为(而注册医生及注册牙医两册分别具有《医生注册条例》(第 161 章) 第 2 条和《牙医注册条例》(第 156 章) 第 2(1)条给予注册医生及注册牙医的权力); (d) 当在任何巴黎公约组织或世界贸易组织成员国、地区或地方(香港除外)的船舶只临时或意外地进入香港水域时 — (由 2024 年第 21 号第 78 条修订) (i) 在该等船只上; 或 (ii) 在该等船只的机身内, 或其机械、船身承具、传动装置或其他零件上, 使用属该专利的标的之发明, 但该项发明须是专为该等船只的需要而在香港水域内使用的; (e) 在巴黎公约组织或世界贸易组织成员国、地区或地方(香港除外)的飞机、气垫船或陆上交通工具的零件的构造或操作上; 或 (ii) 在该等飞机、气垫船或陆上交通工具的零件的构造或操作上, 使用属该专利的标的之发明;

	造或操作上, 使用属该专利的标的之发明; (f) 使用属《民航条例》(第 448 章) 第 10(4)条适用的已合法进入香港或正合经过过香港(包括香港上空及香港水域)的飞机, 或为该等飞机而将该等飞机的任何部分或零件输入香港, 或在香港使用或贮存该部分或零件。 (由 2024 年第 21 号第 78 条修订) [比照 1992 No. 1 s. 42 Eire]
s.75(a)	(a) 为非商业目的而私下作出的作为;
s.75(b)	(b) 为实验目的而作出与有关专利发明的标的的事项有关的作为;
s.75(c)	(c) 按照注册医生或注册牙医开出的处方为个别病案在药房即时制备药物或与此类制备药物有关的作为(而注册医生及注册牙医两册分别具有《医生注册条例》(第 161 章) 第 2 条和《牙医注册条例》(第 156 章) 第 2(1)条给予注册医生及注册牙医的权力);
s.75(d)	(d) 当在任何巴黎公约组织或世界贸易组织成员国、地区或地方(香港除外)注册的船舶只临时或意外地进入香港水域时 — (由 2024 年第 21 号第 78 条修订) (i) 在该等船只上; 或 (ii) 在该等船只的机身内, 或其机械、船身承具、传动装置或其他零件上, 使用属该专利的标的之发明, 但该项发明须是专为该等船只的需要而在香港水域内使用的;
s.75(e)	(e) 当巴黎公约组织或世界贸易组织成员国、地区或地方(香港除外)的飞机、气垫船或陆上交通工具临时或意外地进入香港时 — (i) 在该等飞机、气垫船或陆上交通工具的零件的构造或操作上, 使用属该专利的标的之发明;
s.75(f)	(f) 使用属《民航条例》(第 448 章) 第 10(4)条适用的已合法进入香港或正合经过过香港(包括香港上空及香港水域)的飞机, 或为该等飞机而将该等飞机的任何部分或零件输入香港, 或在香港使用或贮存该部分或零件。 (由 2024 年第 21 号第 78 条修订) [比照 1992 No. 1 s. 42 Eire]
s.88	88. 侵犯错发标准专利的申请而授予的权利
s.88(1)	(1) 在符合本条规定下, 凡某标准专利的申请已发表, 则自发表日期起直至该标准专利的授予为止, 申请人所具有的权利, 与他假设该专利已于发表该项申请的日期获授予则本会侵犯该专利的权利作为而具有提按法律程序以要求损害赔偿的权利相同。
s.88(3)	(3) 申请人只 — 方有权凭借本条就任何作为提按法律程序。
s.88(3)(a)	(a) 在上述标准专利已获授予后; 及
s.88(3)(b)	(b) 在以下情况下: 假设该专利在(就转隶标准专利而言)记录请求的发表日期或在(就原转隶标准专利而言)专利申请中的发表日期已获授予, 则该项作为为不单已侵犯该标准专利, 还已侵犯以在已予发表的记录请求或已予发表的申请中的形式所载的权利要求(在有关的说明或权利要求中所提述的说明或任何附图予以解释)。 (由 2016 年第 17 号第 76 条修订)
s.91	91. 因应申请而撤销专利的权力 (由 2016 年第 17 号第 81 条修订) [比照 1977 c. 37 s. 72 U.K.; EPC Art. 138]
s.91(1)	(1) 在符合本条例的规定下, 法院如因应任何人的申请而基于(但亦只可基于)任何以下理由而撤销专利 — (a) 该项发明并非一项可专利发明; (b) 该专利已授予一名无权获授予该专利的人; (c) 该专利的说明书没有以足够清晰和完整的方式披露该发明或载有有关技术的人能将其实施的程度; (由 2007 年第 136 号第 3 条修订) (d) 该专利的说明书中所披露的事项, 超出所提交的该专利的申请中所披露的事项, 或如该专利是因应根据第 55(4)条提出的新的申请或根据第 22、 372 或 116 条所述的情况下而授予的, 则超出所提交的较早的专利的说明书中所披露的事项; (e) 该专利所赋予的保护的范围已由该专利的申请或该专利的说明书的任何修订所扩大, 而该修订是无效的; (f) 该项专利, 是符合以下描述的两项专利的其中一项 — (i) 该 2 项专利, 是就同一发明人的同一发明而获授予的; 及 (ii) 该 2 项专利, 有相同的关健日期; (由 2016 年第 17 号第 81 条修订) (g) (h) (由 2016 年第 17 号第 81 条废除) (i) 就转隶标准专利而言, 其相应指定专利已在指定专利当局所进行订明的反对或撤销专利的法律程序后撤销。
s.91(2)	(2) 根据本条作出的命令 —
s.91(3)	(3) (由 2016 年第 17 号第 81 条废除)
s.91(4)	(4) 如专利的申请是在《2016 年专利(修订)条例》(2016 年第 17 号)的生效日期*前提交的, 则在紧接该日期前有效的本条, 继续适用于就该项申请授予的专利。 (由 2016 年第 17 号第 81 条增补)